

Stellungnahme

Januar 2026

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages zur IVSG-Novelle

Zusammenfassung

Der Bitkom begrüßt, dass der Bund mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt“ eine gebündelte nationale Umsetzung der Richtlinie 2010/40/EU (IVS-Richtlinie) und ihrer Delegierten Verordnungen anstrebt.

Nachdem der Referentenentwurf im August 2025 bereits mit äußerst kurzer Frist während der Sommerpause in die Verbändeanhörung gegeben wurde, ist festzustellen, dass im Regierungsentwurf erhebliche inhaltliche Ergänzungen vorgenommen wurden, bedauerlicherweise, ohne diese vorab – anders als in der Gesetzesbegründung dargestellt – mit der Branche oder den Ländern zu konsultieren.

Die Regelungen zur Nationalen Stelle sowie zum System zur Verbesserung der Datenqualität sind grundsätzlich zu begrüßen. Insgesamt besteht mit Blick auf den Regierungsentwurf jedoch weiterhin Handlungsbedarf:

- Die Pflicht zur unentgeltlichen und unbeschränkten Bereitstellung der Mobilitätsdaten über den Nationalen Zugangspunkt ist unverhältnismäßig weitreichend, geht über die europäischen Vorgaben der Delegierten Verordnung MMTIS hinaus und birgt Risiken für wettbewerbsrelevanten Daten. Zudem bleiben Fragen zur Kohärenz mit den Vergütungsregelungen des Data Act offen.
- Der Entwurf sieht weiter keine Registrierung von Datennutzenden beim Nationalen Zugangspunkt vor, die für den Datenqualitätsprozess und die Evaluation dieses Gesetzes essenziell ist.

- Die pauschale Verpflichtung zur Eigenerklärung zusätzlich zur Übermittlung der geforderten Daten ist mit Blick auf die Pläne der Bundesregierung zum Bürokratierückbau nicht nachvollziehbar.
- Die Verordnungsermächtigungen gem. §14 IVSG-E inkl. zur Regelung von Pflichten für Dateninhaber, Datenmittler und Datennutzer sind zu weitreichend – stattdessen braucht es hier ein Gesetzgebungsverfahren.
- Es ist begrüßenswert, dass der Entwurf in der Gesetzesbegründung klarstellt, dass keine neuen Erhebungspflichten und über §5 Abs. 4 hinaus keine zusätzlichen Datenbereitstellungspflichten eingeführt werden. Diese Klarstellung sollte idealerweise im Gesetzestext selbst verankert werden.
- Der berechnete Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ist mit Blick auf die umfangreichen internen Prozesse zur Datenbereitstellung und zur verpflichtenden Qualitätsverbesserung hingegen zu konservativ kalkuliert und dürfte in der Praxis deutlich höher ausfallen.

Anmerkungen im Einzelnen

Klarheit über Bereitstellungs- und Erhebungspflichten und angemessene Verordnungsermächtigung schaffen

Es ist zu begrüßen, dass zumindest die Gesetzesbegründung klarstellt, dass keine zusätzlichen Pflichten zur Datenerhebung und -bereitstellung über die Vorgaben der in §1 Abs. 2 genannten Rechtsnormen hinaus sowie den §5 Abs. 4 IVSG-E eingeführt werden. Diese Klarstellung sollte im Gesetzestext selbst verankert werden. Gleichzeitig schafft das Gesetz in §5 Abs. 2 Ziffer 1 & 2 zumindest indirekt eine Verpflichtung zur Erhebung zusätzlicher Daten gem. Anhang 3 der IVS-Richtlinie 2010/40/EU. – dies widerspricht dem Grundsatz, dass nur vorliegende maschinenlesbare Daten bereitgestellt werden müssen.

Der Begriff des Dateninhabers gem. § 2 Abs. 1 Nr. 7 IVSG-E ist zu kritisieren. Der Begriff findet in der komplexen nationalen- und EU-Regelungslandschaft mehrdeutige Verwendungen. Dadurch, wie hier darauf referenziert wird, trägt der Ref-E zur Schaffung weiterer Rechtsunsicherheit bei. Es sollte in § 2 Nr. 7 (mit Auswirkungen auf § 2 Nr. 9, 12, 13) auf den Begriff des Dateninhabers i. S. d. EU Data Acts verwiesen werden. Es sollte hier keine weitere Begriffsbestimmung geschaffen werden.

Grundsätzlich muss der Bund bei der Umsetzung der IVS-Richtlinie zwingend auf eine kohärente Ausgestaltung mit horizontaler Datenregulierung, insbesondere mit Blick auf den Data Act und die KI-Verordnung achten.

Weiterhin sieht der Entwurf in §14 IVSG-E weitreichende Verordnungsermächtigungen vor, die insbesondere gem. §14 Abs. 2 IVSG-E ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden können. Die Ermächtigungen umfassen u.a. die Pflichten von Dateninhabern, Datenmittlern und Datennutzern in Bezug auf Datenqualität und Zugänglichkeit. Solch weitreichende Regelungen dürfen nicht in Form einer einfachen Rechtsverordnung getroffen werden, sondern müssen im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens geregelt werden.

Gold-Plating verhindern: Keine überschießende Umsetzung von EU-Rechtsakten

Mit der verpflichtenden Bereitstellung von Auslastungsdaten und die pauschale offene Bereitstellung sämtlicher Daten wird die europäische MMTIS über das europäische Mindestmaß hinaus umgesetzt - wiederum das Gegenteil davon, dass „die von der EU-Ebene ausgehende Bürokratie umfassend und wirkungsorientiert zurückgebaut wird“.

Der Entwurf sieht zudem erstmals eine pauschale Verpflichtung zur Eigenerklärung für alle Dateneinhaber vor, die in den Anwendungsbereich der IVS-Richtlinie sowie ihrer Delegierten Verordnungen (DelVO) fallen. Bislang existiert diese Verpflichtung nur unter der DelVO (EU) Nr. 886/2013 (SRTI) und der DelVO (EU) Nr. 885/2013 (Stellplatz-Informationendienste). Im Falle der DelVO (EU) 2017/1926 (MMTIS) und DelVO (EU) 2022/670 (RTTI) kann eine Eigenerklärung lediglich im Einzelfall zu Kontrollzwecken eingefordert werden, muss aber nicht pauschal erfolgen. Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung explizit zum Ziel gesetzt, dass „die von der EU-Ebene ausgehende Bürokratie umfassend und wirkungsorientiert zurückgebaut wird“¹. Mit der pauschalen Erweiterung der Eigenerklärung passiert das Gegenteil: Es entstehen nicht notwendige, zusätzliche bürokratische Belastungen für Vielzahl von Mobilitätsanbietern, Verkehrsunternehmen und Dienstleistern. Das Argument, die Eigenerklärung sei für die europarechtlich vorgegebenen Berichtspflichten der Mitgliedstaaten erforderlich, überzeugt nicht. Die Einhaltung der Bereitstellungspflichten kann schließlich ganz einfach über die Prüfung der über den Nationalen Zugangspunkt gelieferten Daten erfolgen, ohne dass es zusätzlich eines förmlichen Berichts durch die Dateneinhaber bedarf. Soweit der Nationale Zugangspunkt noch nicht über eine entsprechende Möglichkeit zum automatisierten Reporting verfügt, ist diese Funktion technisch nachzurüsten.

Datenzugriff sicher gestalten & Nationalen Zugangspunkt effektiv aufstellen

Wir bedauern, dass der Gesetzentwurf weiterhin keine Registrierung für die Nutzung der Mobilitätsdaten vorsieht. Die Registrierung bietet die Möglichkeit, die Nutzer bei Störungen oder anderen wichtigen Meldungen zu informieren. Durch die fehlende Registrierung, die fehlende Zweckbindung und der Ausschluss einer Vergütung der Daten ist der Einstieg und die Nutzung dieser Daten so vereinfacht, dass jeder auf diese Daten zugreifen und dementsprechend für seine Zwecke nutzen könnte, ohne dass weder die Nationale Stelle noch die Dateneinhaber Kenntnisse darüber haben, wer die Daten nutzt. Eine unkomplizierte verpflichtende Registrierung sollte eine Mindestvoraussetzung für den Datenabruf bzw. für eine automatisierte Datenzustellung sein. Generell sollte unterschieden werden zwischen Datennutzern als Endnutzer und Datennutzern als institutionelle Nutzer (oder ITS-Aktoren). Datenendnutzer sollen immer über institutionelle Nutzer (kommerzielle und

¹ Verantwortung für Deutschland: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD - 21. Legislaturperiode, S. 62 | [Link](#)

nichtkommerzielle Akteure oder Anbieter) bedient werden. Institutionelle Nutzer sollen sich bei der Datenbereitstellungs- bzw. der Datenzustellungsinfrastruktur digital registrieren und bei Zugriffen authentifizieren müssen.

Mit der erwartbar steigenden Datenmenge, die über den Nationalen Zugangspunkt (NAP) bereitzustellen ist, muss das Bundesministerium für Verkehr als Betreiber des NAP zudem sicherstellen, dass dieser technisch skalierbar ausgelegt ist und die entstehenden Latenzzeiten den Anforderungen der Anwendungsfälle entsprechen.²

Road-Side-Unit-Daten mit sicherheitskritischen Inhalten, insbesondere für automatisierte Fahrzeuge, (z. B. Warnungen bei degradierter Konnektivität und Ortungssignalen, Baustellenwarnungen, hyperlokale Wetterinformationen, ...) müssen besonders qualitätsgesichert und nur über authentifizierte Schnittstellen verteilt werden.

Sinnvolle Prozesse zur Qualitätsverbesserung schaffen

Die grundsätzliche Erwägung, ein System zur Verbesserung der Datenqualität zu etablieren, ist zu begrüßen. Zugleich legt die Formulierung von §11 IVSG-E nahe, dass hierfür ein separates System, neben dem bestehenden NAP, eingerichtet werden soll. Im Sinne eines effizienten und nutzerfreundlichen Prozesses sollte das Verfahren – verbunden mit einer Nutzerregistrierung – in die Systeme des NAP integriert werden, um die Schaffung einer zusätzlichen Plattform zu vermeiden. Zudem sollten die Standards jedoch unbedingt den spezifischen Funktionsweisen und Anforderungen der verschiedenen Verkehrsträger Rechnung tragen. Die Nationale Stelle sollte, aufbauend auf bestehenden Standards, unter enger Beteiligung der Branche, konkrete Leitlinien für angemessene Qualitätsverbesserungsverfahren aufstellen, um den Prozess einheitlich und vergleichbar zu gestalten. Gleichzeitig ist anzumerken, dass die Prüfung von möglicherweise fehlerhaften Daten und die Einstellung von korrigierten Daten zu zusätzlichen Aufwand führt, der jedoch über die vorgeschlagene kostenlose Datenbereitstellung nicht abgegolten werden kann.

Um Fälle zu vermeiden, bei denen es sich nicht um Fehler an sich handelt, sondern um einen unterschiedlichen Umgang mit bestimmten Daten oder Schnittstellen und ein Fehler im Sinne der Datenqualität nicht festgestellt wurde, müssen Dateneinhaber die Möglichkeit haben, ungerechtfertigte Ansprüche und die intensive Bindung von Ressourcen zu vermeiden. Die beschriebene Verankerung im Gesetz könnte unter Umständen eine Vielzahl von kleinen und großen Akteuren auf den Plan rufen, ihre bisherigen proprietären „Ideen“ als Fehler zu deklarieren und die Umsetzung zu erzwingen. Dies würde auf Seiten der betroffenen Unternehmen Aufwand für die Bearbeitung der Meldungen, für Analysen und für Anpassungen der Systeme bedeuten. Für alle Punkte, bei denen nicht die Qualität der Mangel ist, muss dies abgelehnt werden können. Zwingende Voraussetzung hierfür wäre jedoch eine Rückverfolgbarkeit und somit eine Registrierung. Letztere wäre im Übrigen auch essenziell, um zu

² Siehe hierzu ausführlich: Bitkom (2024). Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Mobilitätsdatengesetz, S. 2f. | [Link](#)

verhindern, dass möglicherweise beliebige Personen, Bots und ähnliches mit automatisierten Anfragen und Korrekturvorschlägen über den NAP die Systeme weitgehend lahmlegen.

Faire Lizenzierung und Datennutzung ermöglichen

Sowohl die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1926 der Kommission vom 31. Mai 2017 über die Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste (MMTIS) als auch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/670 über die Bereitstellung EU-weiter Echtzeit-Verkehrsinformationsdienste (RTTI) sehen die Möglichkeit vor, Lizenzvereinbarungen für die Nutzung der bereitzustellenden Daten abzuschließen, inklusive einer angemessenen Vergütung. In diesem Zusammenhang müssen regulatorische Konflikte mit der EU-Gesetzgebung (z.B. AI Act, Data Act sowie EU-Fahrgastrechteverordnung) und möglichen nationalen Regelungen (z.B. §11 Datennutzungsgesetz) gelöst werden.

Es erschließt sich daher nicht, warum der vorliegende Gesetzentwurf diese Möglichkeit kategorisch ausschließt und vorsieht, dass sämtliche über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellenden Mobilitätsdaten gemäß §8 Abs. 1, Abs. 2 IVSG-E unentgeltlich und für jegliche kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung bereitgestellt werden müssen. Die Möglichkeit einer Vergütung sollte grundsätzlich eingeräumt werden, wobei die Preisgestaltung jedoch stets fair, angemessen, und diskriminierungsfrei sein muss. Die in §8 Abs. 3 IVSG-E vorgesehenen Standardlizenzen sollten ausreichend Spielraum für eine mögliche Vergütung und Zweckbeschränkung lassen. Anders als in der Gesetzesbegründung argumentiert, führt die schlichte rechtliche Einräumung der Möglichkeit zur Vergütung und Zweckbindung nicht automatisch zu bürokratischem Mehraufwand – insbesondere dann, wenn entsprechende Standardlizenzen erarbeitet werden.

Bestimmte Mobilitätsdaten, wie z.B. Verfügbarkeitsdaten oder Auslastungsdaten, werden von den Datengebern durch Investitionen und einen jahrelangen Betrieb erwirtschaftet. Den Datennutzern wird durch den Entwurf ermöglicht, auf Basis dieser Daten neue Geschäftsmodelle aufzubauen, die im Zweifel sogar im Wettbewerb mit den Datengebern stehen könnten. Der Ausschluss einer angemessenen Vergütung im Gegenzug für das Teilen dieser Daten führt zu einem unfairen Wettbewerb und einer unangemessenen Bevorteilung neuer, abstrakter Geschäftsmodelle gegenüber bereits bestehenden und bewiesenen Angeboten. Dies führt zu einer massiven Belastung der Dateneinhaber, weil nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die Generierung dieser Daten mit Aufwand und Kosten verbunden sind. Auch für die Bereitstellung sicherheitskritischer Road Side Unit-Daten sollte die Möglichkeit für eine faire, angemessene, und diskriminierungsfreie Vergütung vorgesehen werden, um Betrieb und Qualitätssicherung zu ermöglichen.

Entsprechend der ursprünglichen Planungen im Rahmen des Mobilitätsdatengesetzes der 20. Wahlperiode müssen Dateneinhaber auch in Zukunft geltend machen können, dass bestimmte Informationen nicht bereitgestellt werden müssen, da diese Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Bereitstellung von dynamischen Daten sinnvoll ausgestalten

Positiv hervorzuheben ist, dass der Gesetzgeber die spezifischen Betriebsbedingungen von Bedarfsverkehren berücksichtigt und erkannt hat, dass die Erhebung und Bereitstellung von Auslastungsdaten in diesen dynamisch gesteuerten Angeboten keinen praktischen Mehrwert für Reiseinformationsdienste bieten.

Bei der Festlegung des Detaillierungsgrads der Mobilitätsdaten des Personenfernverkehrs, insbesondere der dynamischen Auslastungsdaten, muss eine angemessene Definition gefunden werden, die den Informationsbedarf von Reisenden einerseits und wettbewerbsrechtliche und operationelle Folgen für Verkehrsunternehmen andererseits vereint. Sinnvoll ist hier die analoge Aufnahme bestehender sektorspezifischer Regelungen.

Gleichzeitig haben Störungen und Betriebsunterbrechungen für On-Demand-Verkehre ohne feste Linien, Fahrpläne oder klassische Haltestellen – wie sie im modernen, flexiblen ÖPNV zunehmend verbreitet sind – keine eigenständige Bedeutung für externe Informations- oder Routingdienste. Ihre Weitergabe hätte für Dritte keinen Mehrwert und würde stattdessen potenziell unternehmerische Prozesse offenlegen. Ähnliches gilt für Verspätungen, Annullierungen und Echtzeitinformationen, wo On-Demand-Verkehre und Linienverkehre ebenfalls nicht vergleichbar sind. Solche Echtzeitinformationen sind kundenspezifisch und haben außerhalb der App des jeweiligen Dienstes keine allgemeine Aussagekraft. On-Demand-Verkehre sollten daher von der Pflicht zur Bereitstellung der genannten Daten ausgenommen werden. Sicherheitsrelevante Echtzeitdaten aus der Straßeninfrastruktur sollten einem kontrollierten Zugriff unterliegen und nicht unbeschränkt freigegeben werden.

Daten zur Verkehrsinfrastruktur hinreichend beschreiben

Daten der Verkehrsinfrastruktur, sowohl statische wie auch dynamische Daten, sind in den Anlagen der relevanten Delegierten Verordnungen nur unzureichend beschrieben. So fehlen etwa Arten von Beschilderungen z.B. bei Parkzonen, die Topologie von Straße, Rad- und Fußwegen, inkl. Bordsteinen, Fahrbahnmarkierungen, etc. oder dynamische Daten wie die von Ampeln oder Wechselverkehrszeichen. Auch müssen dynamische Road Side Unit-Daten wie Qualität der Konnektivität und Ortung und lokale Störinformationen berücksichtigt werden. Hier sollte die Nationale Stelle Konkretisierungen liefern und mit den Nutzergruppen der Verkehrsinfrastruktur erarbeiten, welche Daten von wesentlichem Nutzen für die Verkehrsteilnehmer sind.

Doppelregulierung vermeiden

Die Bündelung der Mobilitätsdatenbereitstellungspflichten in einem Gesetz ist grundsätzlich begrüßenswert. Allerdings besteht durch die lange Übergangsfrist bis zur Ablösung der Mobilitätsdatenverordnung (spätestens 01.12.2028) auf absehbare Zeit eine Doppelregulierung und somit potenzielle Rechtsunsicherheit. Daher sollte

hier frühzeitig geklärt werden, wann und in welchem Umfang die Vorgaben der Mobilitätsdatenverordnung in das Mobilitätsdatengesetz übernommen werden.

Kohärente und effiziente Bund-Länder Zusammenarbeit

Erfreulich ist, dass das Gesetz potenziell Doppelstrukturen in der Mobilitätsdateninfrastruktur zwischen Bund und Ländern abbaut, indem gemäß §6 (2) IVSG-E die bereitzustellenden Daten auch an ein Landessystem gemeldet werden können, das diese dann an den NAP übermittelt. Hierzu sollte ergänzend klargestellt werden, dass weitere Pflichten zur Bereitstellung und Qualitätssicherung von Mobilitätsdaten gegenüber öffentlichen Stellen entfallen, wenn diese Daten bereits über ein Landessystem oder den NAP geteilt wurden. Die anfordernde Stelle (z.B. Kommunen, Landes- oder Bundesbehörden) sollten verpflichtet werden, die über die Landesstelle oder den NAP verfügbaren Daten zu nutzen.

Eine effektive Nationale Stelle statt bürokratischer Strukturen

Die Schaffung der Nationalen Stelle ist grundsätzlich begrüßenswert. Diese Institutionen können bei Problemen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit eingreifen. Einen kontinuierlichen Dialog sowohl über technische und fachliche Fragen für die Bereitstellung von Mobilitätsdaten über den NAP aufrecht zu halten (Community Management) ist begrüßenswert, denn er bietet Möglichkeiten zur praxisnahen Gestaltung der Leitlinien und verbessert das Verständnis und stärkt den Austausch und die Innovationskraft innerhalb der Branche. Es ist allerdings nicht klar, anhand welcher Prozesse und Bestimmungen Konfliktsituationen, z.B. bei Fragen der Datenqualität gelöst werden sollen. Angesichts der kurzen Frist zur Bereitstellung erster Daten gem. Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU bzw. einiger Delegierter Verordnungen muss die Nationale Stelle hier sehr zeitnah Klarheit über die gültigen Datenstandards schaffen.

Die Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern ist so auszugestalten, dass eine wirksame bundesweite Koordination möglich ist und dass landesspezifische Regelungen mit entsprechender Fragmentierungswirkung vermieden werden. Mit Blick auf das Thema Bürokratieabbau sollte beim Aufbau der neuen Rolle der Stelle darauf geachtet werden, dass keine parallelen Strukturen entstehen und somit beispielsweise doppelte Aufwände entstehen. Bei der Erarbeitung der umfangreichen, von der Nationalen Stelle zu erlassenden, Verfügungen und Standards ist eine enge Einbindung aller relevanten Branchenakteure frühzeitig vorzusehen.

Änderungsvorschläge im Detail

Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt	Änderungsvorschläge des Bitkom Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt Streichung Ergänzung
Artikel 1 Gesetz über intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und über die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt (Intelligente-Verkehrssysteme- Gesetz – IVSG)	
§ 1 Anwendungsbereich	
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und bei der Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt.	
(2) Es dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/40/EU und der Durchführung	
1. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 305/2013 unter Beachtung des Beschlusses Nr. 585/2014/EU,	
2. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 885/2013,	
3. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 886/2013,	
4. der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926,	
5. der Delegierten Verordnung (EU) 2022/670 sowie	

6. des Artikels 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1804 sowie der in Bezug auf die dort geregelte Pflicht erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte.	
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für intelligente Verkehrssysteme, die der öffentlichen Sicherheit oder der Verteidigung dienen.	
§ 2 Begriffsbestimmungen	
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff	
1. intelligente Verkehrssysteme (IVS): Systeme, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien im Straßenverkehr für das Verkehrs- und Mobilitätsmanagement und an Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern eingesetzt werden, wobei sich der Einsatz im Straßenverkehr auf die Infrastrukturen, Fahrzeuge oder Teilnehmer beziehen kann;	
2. IVS-Anwendung: ein technisches System, ein Verfahren oder ein Gerät für den Einsatz von IVS;	
3. IVS-Dienst: die Bereitstellung einer IVS-Anwendung innerhalb eines bestimmten organisatorischen, operativen und technischen Rahmens;	
4. zuständige Stellen: juristische Personen, Behörden oder sonstige öffentliche oder private Stellen, die nach den Rechtsakten nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 für die Bereitstellung von Daten, die Einführung oder den Betrieb von IVS-Anwendungen oder IVS-Diensten in einer bestimmten geografischen Abdeckung zuständig sind;	
5. zugrunde liegende Informationen: alle von der Richtlinie 2010/40/EU erfassten Informationen, die für die Generierung der zum Betrieb von IVS erforderlichen Daten nützlich sind;	
6. Daten: maschinenlesbare Daten im Bereich der IVS, etwa Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten, sowie die dazugehörigen Metadaten, jeweils in spezifizierten Formaten, und maschinenlesbare Daten nach	6. Daten: maschinenlesbare Daten, die im Bereich der IVS bereits erhoben werden, etwa Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten, sowie die dazugehörigen Metadaten, jeweils in spezifizierten Formaten, und maschinenlesbare Daten nach Artikel 20

Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/1804;	Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/1804;
7. Dateninhaber: eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche oder private Stelle, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht verpflichtet ist, Zugang zu Daten zu gewähren oder sie weiterzugeben;	
8. Datennutzer: eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche oder private Stelle, die Zugang zu Daten erlangt und diese verarbeitet;	
9. Datenmittler: eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche oder private Stelle, der von einem Dateninhaber Daten bereitgestellt werden, um diese an den Nationalen Zugangspunkt weiterzuleiten, wobei der Datenmittler sowohl technische als auch organisatorische Aufgaben zur Sicherstellung der Datenübermittlung und der Transparenz gegenüber dem Empfänger der Daten übernehmen kann;	
10. Spezifikation: die verbindliche Festlegung von Anforderungen, Verfahren oder sonstigen Bestimmungen für die Implementierung und den Betrieb intelligenter Verkehrssysteme im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 2010/40/EU;	
11. Nationaler Zugangspunkt: eine zentrale digitale Schnittstelle für den Zugang zu Daten im Sinne der Spezifikationen;	
12. Nationale Stelle: eine unparteiische und unabhängige Stelle, die bei der bundesweiten Zusammenführung von Daten im Nationalen Zugangspunkt kommunikative, koordinierende und technische Aufgaben übernimmt und die Einhaltung der Spezifikationen durch die Dateninhaber prüft;	
13. Landessystem: ein System eines Landes oder mehrerer Länder, das allein oder auch dem Zweck dient, Daten zusammenzuführen und über eine digitale Schnittstelle als Datenmittler zur Verfügung zu stellen;	
14. Schnittstelle: eine technische Einrichtung zwischen Systemen, die deren Verbindung	

Stellungnahme

Die triptix GmbH ist ein noch junges Unternehmen, das gegründet wurde, um die an der Technischen Universität Darmstadt entwickelte Open Source Routing Software MOTIS¹ von einem Prototyp aus der Forschung zu produktiver Software weiterzuentwickeln und darauf basierende Dienste, beispielsweise im “Software as a Service” Modell, aber auch Beratung und Weiterentwicklung anzubieten.

Die Neufassung des IVSG regelt die Datenbereitstellungsverpflichtungen über den Nationalen Zugangspunkt als Umsetzung der zur Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste (MMTIS; multimodal travel information services). Die Umsetzung der MMTIS in nationales Recht ist ein essentieller Baustein, um statische und dynamische Verkehrsdaten offen und uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen.

Mehrwert & Digitale Souveränität

Untersuchungen zeigen, dass die Bereitstellung offener Daten volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Für den Verkehrssektor ermöglichen die bereitzustellenden offenen Daten Unternehmen wie beispielsweise der triptix GmbH Mehrwert-Dienste in unterschiedlichsten Bereichen (z.B. Barrierefreiheit, Tourismus oder grenzüberschreitende Verbindungssuche) anzubieten, die die Verkehrsträger selbst wieder attraktiver für Endkunden machen. Kein einzelnes Verkehrsunternehmen hat Interesse daran, einen EU-weite Verbindungssuche wie z.B. transitous.org und Reisebegleitung von Tür zu Tür anzubieten. Die Bereitstellung der entsprechenden statischen und dynamischen Daten der Verkehrsanbieter über die nationalen Zugangspunkte ermöglicht derartige Angebote, die als Folge den Verkehrsanbietern selbst wieder zugutekommen.

Aktuell haben nur amerikanische Großkonzerne wie Google und Apple die finanziellen Ressourcen, um Daten im großen Stil einzukaufen und qualitätsgesichert auf ihren Plattformen anzubieten. Wenn Deutschland digital souverän werden und europäische Plattformen begünstigen will, sind offene Daten ein essentieller Grundbaustein, damit auch kleinere Unternehmen aus Deutschland (wie z.B. die triptix GmbH mit MOTIS als Router) ähnliche Plattformen entwickeln und anbieten können.

¹ <https://github.com/motis-project/motis>

Geschäftsgeheimnisse

Daten, auf die Endkunden über die öffentlich zugängliche Plattform des Dateneigentümers bereits zugreifen können, können über diesen Weg auch von Konkurrenten des Unternehmens abgefragt werden und stellen somit unabhängig von etwaigen Schutzmechanismen gegen Massenabfragen kein Geschäftsgeheimnis dar.

Lizenzierung

Es ist darauf zu achten, dass die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für oben genannte Mehrwertdienste entscheidend von deren Lizenzierung abhängen. Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/490 schreibt hierzu im Artikel 6 (4) folgendes vor:

“Etwaige Lizenzvereinbarungen müssen in jedem Fall so wenige Einschränkungen für die Weiterverwendung enthalten wie möglich.”

Eine sinnvolle Lizenzierung wäre hierbei zum Beispiel die CC0 Lizenz, da sie die Weiterverwendung der Daten nicht einschränkt und somit die Datennutzung vereinfacht. Lizenzen, die nur die Weitergabe unter gleichen Bedingungen (“share alike”, z.B. CC-SA) erlauben, sind problematisch, da diese Daten dann in der Regel nicht mit anderen Daten mit inkompatiblen Lizenzen (wie z.B. die ODBL) gemischt werden dürfen. Nicht-kommerzielle Lizenzen (wie z.B. CC-NC) verhindern datenbasierte Mehrwertdienste und entsprechen somit nicht dem Grundgedanken des Gesetzes.

Diskriminierungsfreiheit

Eine wichtiger Aspekt der Datenbereitstellung ist die Diskriminierungsfreiheit, die auch bereits durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/490 Artikel 6 (1) vorgegeben ist:

“Die im Anhang aufgeführten Reise- und Verkehrsdaten sowie die entsprechenden Metadaten und Informationen über die Datenqualität müssen über den gemäß Artikel 3 eingerichteten nationalen Zugangspunkt innerhalb eines Zeitraums, der eine verlässliche und wirksame Weiterverwendung der Daten ermöglicht, für den Austausch und die Weiterverwendung innerhalb der Union auf diskriminierungsfreie Weise zugänglich sein.”

Es darf der Organisation, die die Daten bereitstellt, folglich nicht möglich sein, zu entscheiden, dass bestimmte einzelne Datennutzer (z.B. aus Wettbewerbsgründen) keinen Zugriff auf die Daten erhalten. Eine solche Regelung wäre nicht EU-rechtskonform.

Wir möchten darauf hinweisen, dass aktuell die Echtzeitdaten für Züge der DB Fernverkehr AG außerhalb der ÖPV-Branche (Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde) ausschließlich für Google (für die Verwendung auf Google Maps) zur Verfügung gestellt werden. Andere Unternehmen können zwar Zugang zu den dynamischen Daten der Deutschen Bahn beantragen,² diese Anträge werden aber in der Regel abgelehnt. Wir hoffen, dass sich diese Situation (Bereitstellung der Echtzeit-Daten von DB Fernverkehr exklusiv an Google) durch die Novelle des IVSG verbessert und die Daten in Zukunft diskriminierungsfrei als offene Daten zur Verfügung stehen.

² <https://developer-docs.deutschebahn.com/doku/datenstroeme/stroeme-gtfs-10582270>

Paragraph 5 (1) Satz 2 nicht konform mit EU-Recht

Die aktuell vorgeschlagene Fassung im § 5 (1) Satz 2 “Die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2021/782 bleiben hiervon unberührt.” ist diesbezüglich **nicht konform mit EU-Recht**. Anhang B konkretisiert wie folgt: “§ 5 Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass die Daten, die von der VO 2021/782 erfasst sind, nicht unter das IVSG fallen.”. Das bedeutet, dass weiterhin keine Echtzeit-Daten zu Zügen der DB Fernverkehr AG offen zur Verfügung stehen, was nicht im Einklang mit der MMTIS Verordnung ist. Wir empfehlen daher dringend die Streichung von § 5 Absatz 1 Satz 2. Andernfalls klafft in den offenen Echtzeit-Daten weiterhin eine große Lücke, da der Fernverkehr für viele Reiseketten einen Kernbestandteil darstellt.

Vergütung für Bereitstellung von Daten

Eine weitere Voraussetzung für offene Daten ist, dass sie kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Hier schreibt die Delegierte Verordnung (EU) 2024/490 Artikel 6 (1) folgendes vor: *“Eine etwaige finanzielle Vergütung muss angemessen und angesichts der bei der Bereitstellung und Verbreitung der relevanten Reise- und Verkehrsdaten anfallenden legitimen Kosten verhältnismäßig sein.”*

Hierbei ist anzumerken, dass die Bereitstellung durch den nationalen Zugangspunkt für die Unternehmen bereits heute kostenfrei ist. Weitere dauerhafte Bereitstellungskosten (wie z.B. der Upload) bewegen sich im Bereich weniger Cent, so dass wir empfehlen, die Bereitstellung zwingend kostenfrei vorzuschreiben. Falls die Entwicklung von Software, z.B. zur Konvertierung in vorgeschriebene Formate notwendig ist, könnte dies durch einen pauschalen Betrag durch den Bund einmalig bezuschusst werden.

Evaluation

Wir schlagen vor, die Bereitstellung der Daten und insbesondere deren Qualität (z.B. durch Abgleich mit den eigenen Informationsportalen der Mobilitätsanbieter) früher als die vorgeschlagene Evaluierung fünf Jahre nach Inkrafttreten zu überprüfen. Basierend auf den bereits zur Verfügung stehenden Daten und deren Unterschiede zu den offiziellen Portalen, ist davon auszugehen, dass eine Sanktionierungsmöglichkeit zwingend notwendig sein wird. Ziel einer derartigen Gesetzgebung sollte unseres Erachtens sein, dass andere Organisationen (als die, die die Daten selbst halten und bereitstellen) datenbasierte Dienste mit demselben Informationsgehalt und derselben Datenqualität bereitstellen können. Die aktuell zur Verfügung stehenden Daten sind allerdings häufig nicht aktuell, grundsätzlich falsch, oder gar nicht vorhanden. Die zur Verfügung stehenden qualitativ minderwertigen, veralteten und fehlerbehafteten Daten sind für die Endnutzer irreführend und erfüllen in keinster Weise die bereits existierenden Bereitstellungspflichten.

Änderungsvorschläge

Änderungsvorschlag §5 (1)

(1) Die zuständigen Stellen haben Daten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen. Die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2021/782 bleiben hiervon unberührt.	(1) Die zuständigen Stellen haben Daten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen. Die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2021/782 bleiben hiervon unberührt.
---	--

Änderungsvorschlag §15 (1)

(1) Dieses Gesetz ist fünf Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren. Der Evaluationsbericht wird dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet und veröffentlicht.	(1) Dieses Gesetz ist fünf Jahre ein Jahr nach Inkrafttreten zu evaluieren. Der Evaluationsbericht wird dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet und veröffentlicht.
---	---

Wir befürworten die Umsetzung des Entwurfs in geltendes Recht mit den oben beschriebenen Änderungen.

und der Kommunikation zwischen diesen Systemen dient;	
15. Interoperabilität: die Fähigkeit von Systemen und der ihnen zugrunde liegenden Geschäftsabläufe, auf Grundlage gemeinsamer Spezifikationen Daten auszutauschen und Informationen weiterzugeben, um die Kontinuität von IVS-Diensten zu gewährleisten;	
16. Kontinuität: die Fähigkeit der IVS-Dienste zur unionsweiten nahtlosen Bereitstellung ihrer Dienste in Verkehrsnetzen.	
§ 3 Einführung intelligenter Verkehrssysteme	
(1) Bei der Einführung von IVS-Anwendungen und IVS-Diensten haben die zuständigen Stellen die nach Artikel 6 in Verbindung mit Anhang II der Richtlinie 2010/40/EU erlassenen Grundsätze für die Spezifikationen zu beachten.	
(2) Die zuständigen Stellen haben sicherzustellen, dass die in Anhang IV der Richtlinie 2010/40/EU aufgeführten IVS-Dienste für die geografischen Abdeckungen, für die sie jeweils zuständig sind, so früh wie möglich und spätestens bis zu den in Anhang IV der Richtlinie 2010/40/EU festgelegten Zeitpunkten eingeführt werden.	
§ 4 Vorrangige Bereiche	
Die Einführung von IVS-Diensten einschließlich der Verfügbarkeit der für die IVS-Dienste benötigten Daten sind vorrangig in den folgenden Bereichen vorgesehen:	
1. Informations- und Mobilitätsdienste,	
2. Dienste des Reise-, Transport- und Verkehrsmanagements,	
3. Dienste für die Straßenverkehrssicherheit und	
4. Dienste für kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität.	
§ 5 Pflicht zur Datenbereitstellung	

(1) Die zuständigen Stellen haben Daten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen. Die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2021/782 bleiben hiervon unberührt.	(1) Die zuständigen Stellen haben Daten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen. Dies betrifft nur diejenigen Daten, die bereits in einem digital maschinenlesbaren Format zur Verfügung stehen. Die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2021/782 bleiben hiervon unberührt.
(2) Zum Zweck der Bereitstellung haben die zuständigen Stellen zu gewährleisten, dass die zugrunde liegenden Informationen in Daten gemäß den spezifizierten Formaten transformiert werden, wobei	
1. neue und geänderte zugrunde liegende Informationen zu Datenarten nach Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU für die jeweilige geografische Abdeckung spätestens zu dem in Spalte 3 des Anhangs III der Richtlinie 2010/40/EU bezeichneten Zeitpunkt als Daten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen sind und	
2. bereits vorhandene zugrunde liegende Informationen zu Datenarten nach Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU für die jeweilige geografische Abdeckung spätestens bis zu dem in Spalte 4 des Anhangs III der Richtlinie 2010/40/EU bezeichneten Zeitpunkt als Daten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen sind.	
(3) Die zuständigen Stellen haben bis zum 31. Oktober 2026 mitzuteilen, ob sie beabsichtigen, von der Möglichkeit gemäß Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU Gebrauch zu machen, für die geographische Abdeckung der Städte im Zentrum von Städtischen Knoten gemäß der Verordnung (EU) 2024/1679 die Verpflichtung zur Datenbereitstellung gemäß Absatz 2 Nummer 1 auf Straßen mit einem durchschnittlichen Tagesverkehrsaufkommen im Jahr von mehr als 7 000 Fahrzeugen zu beschränken.	
(4) Die Bereitstellungspflicht erfasst die Daten nach Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926. Zu den dynamischen Daten zum Auslastungsgrad der Fahrzeuge von straßengebundenen und von schienengebundenen Linienverkehrsdiensten über den Nationalen Zugangspunkt müssen die bereitzustellenden Daten auch umfassen:	(4) Die Bereitstellungspflicht erfasst die Daten nach Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926. Zu den dynamischen Daten zum Auslastungsgrad der Fahrzeuge von straßengebundenen und von schienengebundenen Linienverkehrsdiensten über den Nationalen Zugangspunkt müssen die bereitzustellenden Daten auch umfassen:

1. Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen und	1. Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen und
2. Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel.	2. Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel.
§ 6 Art der Datenbereitstellung	
(1) Dateninhaber haben für die Bereitstellung von Daten nach § 5 über den Nationalen Zugangspunkt die Vorgaben der Nationalen Stelle gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten.	
(2) Dateninhaber sind berechtigt, die Daten über einen Datenmittler bereitzustellen. Der Datenmittler hat die ihm bereitgestellten Daten unverzüglich an den Nationalen Zugangspunkt weiterzuleiten und der Nationalen Stelle Folgendes mitzuteilen:	(2) Dateninhaber sind berechtigt, die Daten über einen Datenmittler bereitzustellen. Steht auf Landesebene ein Landessystem für Mobilitätsdaten zur Verfügung, entfällt mit der Bereitstellung der Mobilitätsdaten und der zugehörigen Metadaten an diese Landessysteme die Bereitstellungspflicht an den Nationalen Zugangspunkt und die Pflicht zur Qualitätsverbesserung. Der Datenmittler hat die ihm bereitgestellten Daten unverzüglich an den Nationalen Zugangspunkt weiterzuleiten und der Nationalen Stelle Folgendes mitzuteilen:
1. den Namen des Dateninhabers und des Datenmittlers,	
2. den Zeitpunkt der erstmaligen Datenbereitstellung durch den Datenmittler,	
3. die betroffenen Datenarten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten und	
4. die geografische Abdeckung, auf die sich die Daten beziehen.	
Der Datenmittler hat der Nationalen Stelle Änderungen der nach Satz 2 Nummer 1 bis 4 zu machenden Angaben unverzüglich mitzuteilen. Absatz 1 gilt entsprechend.	
(3) Ist Datenmittler nach Absatz 2 der Betreiber eines Landessystems, so hat er auf die Einhaltung der Qualität der bereitgestellten Daten hinzuwirken. Das Nähere regelt die Verwaltungsvereinbarung nach § 9 Absatz 3.	

§ 7 Nationaler Zugangspunkt	
(1) Das Bundesministerium für Verkehr betreibt den Nationalen Zugangspunkt.	
(2) Der Nationale Zugangspunkt hat den Zugang zu den Daten zu ermöglichen. Er hat zu diesem Zweck insbesondere die Möglichkeit zur Datenbereitstellung, Datenübermittlung und Datenweiterverwendung zu gewährleisten.	
(3) Das Bundesministerium für Verkehr kann andere Stellen mit der Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beauftragen.	
(4) Das Bundesministerium für Verkehr kann juristischen Personen des privaten Rechts durch Beleihung die Befugnis übertragen, die Aufgabe nach Absatz 1 im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen, sofern sie die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten und die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt. Die Übertragung ist im Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Beliehene unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr. Im Falle der Staatshaftung wegen Ansprüchen Dritter kann der Bund gegenüber einer beliehenen juristischen Person des Privatrechts bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Rückgriff nehmen.	
	(5) Dateninhaber und Datennutzer haben sich beim Nationalen Zugangspunkt zu registrieren. Für die Registrierung sind die folgenden Angaben erforderlich: 1) der Name sowie die E-Mail-Adresse, 2) bei juristischen Personen zusätzlich der Firmenname und eine zustellungsfähige Anschrift, 3) der Zweck der beabsichtigten der Datennutzung (z.B. „privat“; „wissenschaftlich“, „kommerziell“)
§ 8 Datennutzung, Lizenzen	

(1) Die Bereitstellung und die Nutzung der Daten über den Nationalen Zugangspunkt sind unentgeltlich.	(1) Die Bereitstellung und die Nutzung der statischen Daten über den Nationalen Zugangspunkt sind grundsätzlich unentgeltlich. In besonderen Fällen der Datennutzung, insbesondere bei Nutzung historischer, dynamischer und beobachteter Mobilitätsdaten, können Dateninhaber und Datennutzer Kooperationsmodelle und Lizenzen entwickeln, die eine entgeltliche Kompensation vorsehen. Solche Fälle beinhalten u.A., aber nicht nur, Umstände, • bei denen ein besonders hoher technischer Aufwand zur Datenerhebung, Veredelung oder Datenbereitstellung notwendig ist • bei denen die Mobilitätsdaten vom Datennutzer für kommerzielle Geschäftsmodelle verwendet werden. • Bei denen Nachrüstungen (z.B. Sensorik) und Investitionen in die Datenerfassung sowie -bereitstellung erfolgen.
(2) Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden, dürfen für jeden kommerziellen oder nichtkommerziellen Zweck genutzt werden. Die Bedingungen für die Datennutzung müssen nichtdiskriminierend sein.	(2) Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden, dürfen grundsätzlich für jeden kommerziellen oder nichtkommerziellen Zweck inhaltlich unverändert genutzt werden. Die Bedingungen für die Datennutzung müssen nichtdiskriminierend sein. In besonderen Fällen der Datennutzung, insbesondere bei Nutzung dynamischer und beobachteter Mobilitätsdaten, können Dateninhaber Beschränkungen des Nutzungszwecks vorsehen. Solche Fälle beinhalten u.A., aber nicht nur, Umstände, • bei denen ein besonders hoher technischer Aufwand zur Datenerhebung, Veredelung oder Datenbereitstellung notwendig ist • bei denen die Mobilitätsdaten vom Datennutzer auch für kommerzielle Geschäftsmodelle verwendet werden. • bei denen Gefahren hinsichtlich der inneren Sicherheit und Ordnung einer Bereitstellung entgegenstehen.
(3) Dateninhaber können die Bedingungen für die Datennutzung über Lizenzvereinbarungen regeln. Die Vorschriften zu Standardlizenzen in der nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 erlassenen Rechtsverordnung sind einzuhalten.	
(4) Datennutzer haben Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden,	

gemäß Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/670 unverzüglich und vollständig in die von ihnen bereitgestellten IVS-Dienste einzubeziehen.	
	(5) Bei dynamischen Daten von Linienbedarfs- und gebündelten Bedarfsverkehren (§§ 44, 50 PBefG) ist durch die nach Absatz 3 vereinbarten Lizenzbedingungen sicherzustellen, dass ihre Nutzung ausschließlich zum Zweck multimodaler Reiseinformationen erfolgt und keine Rückschlüsse auf betriebsinterne Dispositions- und Bündelungslogiken einzelner Anbieter ermöglicht werden.
	(6) Dateninhaber können die Bereitstellung von Daten verweigern, wenn der Datennutzer im Wettbewerb zum Dateninhaber steht.
§ 9 Nationale Stelle	
(1) Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen nimmt folgende Aufgaben als Nationale Stelle wahr:	
1. Identifizierung und Ansprache von Dateninhabern und Datennutzern;	
2. Beratung der Dateninhaber zu den Vorgaben für die Datenbereitstellung, zu den Prozessen	
3. Ausarbeitung und Veröffentlichung von Leitlinien zu Datenstandards, Mindestprofilen, Qualitätsstandards und weiteren technischen Einzelheiten hinsichtlich der Bereitstellung und der Nutzung von Daten;	
4. regelmäßige stichprobenartige Überprüfung der Quantität und der Qualität der bereitgestellten Daten sowie der Einhaltung der Vorgaben für die Datenbereitstellung;	
5. Ansprache der Dateninhaber im Falle der Nichteinhaltung der Vorgaben für die Datenbereitstellung und der sonstigen Nichterfüllung von Pflichten nach diesem Gesetz;	

	6. Unterrichtung der Dateninhaber über die Nutzung der bereitgestellten Daten (u.a. Abrufzahlen, rechtswidriges Verhalten),
6. Sicherstellung der Abgabe von Eigenerklärungen nach § 10;	
7. regelmäßige Durchführung von Analysen der Datennutzung und der Einhaltung der Vorgaben für die Datennutzung	
8. Ansprache der Datennutzer im Falle der Nichterfüllung von Pflichten nach diesem Gesetz;	
9. automatisierte Entgegennahme von Hinweisen der Datennutzer zur Qualität und Rechtskonformität der bereitgestellten Daten und Weiterleitung dieser Hinweise an die betreffenden Dateninhaber;	
10. Beratung der Datennutzer zum Zugang zu und zur Nutzung von über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellten Daten;	
11. Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr bei der Berichterstattung nach Artikel 17 der Richtlinie 2010/40/EU, insbesondere in Bezug auf Einholung der erforderlichen Informationen bei den zuständigen Stellen;	
12. Sicherstellung der Interoperabilität und Kontinuität der IVS-Dienste in Zusammenarbeit mit den Betreibern der Nationalen Zugangspunkte anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und mit weiteren Stellen, soweit dies erforderlich oder zweckmäßig ist.	
(2) Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr juristischen Personen des privaten Rechts durch Beleihung die Befugnis übertragen, Aufgaben nach Absatz 1 im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. § 7 Absatz 3 gilt entsprechend.	
(3) Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen der Nationalen Stelle und den Betreibern der Landessysteme regeln das	

Bundesministerium für Verkehr und die Länder in einer Verwaltungsvereinbarung.	
§ 10 Eigenerklärungen	
(1) Die Dateninhaber sind verpflichtet, in folgenden Fällen gegenüber der Nationalen Stelle auf elektronischem Wege eine Eigenerklärung abzugeben:	
1. auf Verlangen der Nationalen Stelle und	1. auf Verlangen der Nationalen Stelle und
	2. sofern eine Verpflichtung nach den in §1 (2) genannten Rechtsakten besteht
2. bei jeder Änderung der in der Eigenerklärung mitzuteilenden Angaben nach Absatz 2.	2. bei jeder Änderung der in der Eigenerklärung mitzuteilenden Angaben nach Absatz 2.
(2) Die Eigenerklärungen enthalten insbesondere Angaben über	
1. die Einhaltung der Datenlieferpflichten nach § 5,	
2. die nach den Spezifikationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 bereitgestellten Datenarten,	
3. die nach den Spezifikationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 einzuhaltenden Anforderungen und	
4. die nach den Spezifikationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 mitzuteilenden Informationen.	
(3) Die Nationale Stelle hat	
1. nach dem Zufallsprinzip die übermittelten Eigenerklärungen der Dateninhaber auf die Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 zu prüfen und	
2. zu prüfen, ob die Erhebung, die Zugänglichkeit die Verfügbarkeit, der Austausch, die Weiterverwendung, die Aktualisierung, das Format der Daten, das Qualitätsmanagement und der Inhalt der Daten den Anforderungen der Spezifikationen entspricht.	
Bei Nichteinhaltung der Anforderungen kann die Nationale Stelle den betreffenden Dateninhaber	

zur Nachbesserung auffordern. Der Dateninhaber ist verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten.	
(4) Die Nationale Stelle kann die Form bestimmen, in der die Eigenerklärungen elektronisch abgegeben werden. Sie kann eine Online-Plattform zur Abgabe der Eigenerklärungen einrichten. Hat sie eine solche Plattform eingerichtet, so haben die Dateninhaber diese für die Abgabe der Eigenerklärungen zu verwenden.	
(5) Sofern sich der Dateninhaber eines Datenmittlers bedient, ist der Datenmittler für die Entgegennahme der Eigenerklärungen zuständig. Der Datenmittler hat die entgegengenommenen Eigenerklärungen auszuwerten und die Auswertung an die Nationale Stelle weiterzuleiten. Der Datenmittler hat auf die Qualität der von ihm entgegen genommenen Eigenerklärungen hinzuwirken. Absatz 4 gilt entsprechend.	
(6) Die Nationale Stelle wird ermächtigt, im Wege der Allgemeinverfügung ergänzende Vorgaben zu den Absätzen 1 und 2 gegenüber Dateninhabern und Datenmittlern, soweit diese an der Bereitstellung der Daten nach § 6 beteiligt sind, zum Inhalt, zur Übermittlung und zur Struktur der Eigenerklärungen zu machen. Die Allgemeinverfügung ist im Verkehrsblatt bekannt zu machen.	
(7) Zur Erfüllung von Pflichten, die sich aus den in § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 6 genannten Rechtsakten und Vorschriften ergeben, sind keine Eigenerklärungen abzugeben.	
§ 11 Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität	
(1) Die Nationale Stelle hat für die Dateninhaber, Datenmittler und die Datennutzer ein automatisiertes System zur Verbesserung der Datenqualität bereitzustellen.	
(2) Das System nach Absatz 1 hat Folgendes zu ermöglichen:	(2) Das System nach Absatz 1 ist in den NAP integriert und hat Folgendes zu ermöglichen:
1. die Eingabe der Feststellung von Fehlern und Ungenauigkeiten sowie von Korrekturvorschlägen,	

2. die automatisierte Weiterleitung der eingegebenen Informationen nach Nummer 1 an die Dateninhaber und Datenmittler zur Prüfung sowie	
3. die Aufnahme der Ergebnisse der Prüfung nach Absatz 3 Satz 1.	
(3) Dateninhaber haben die über das System nach Absatz 1 eingegebenen Informationen nach Absatz 2 Nummer 1, die sie betreffen, zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung über dasselbe System zu melden. Sind die Beanstandungen zutreffend, haben die Dateninhaber die bereitgestellten Daten unverzüglich zu korrigieren. Die Meldung nach Satz 1 und die Korrekturen nach Satz 2 können auch über einen Datenmittler erfolgen.	
§ 12 Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission	
(1) Zuständig für die Erfüllung der Berichtspflicht nach Artikel 17 Absatz 1 und 3 der Richtlinie 2010/40/EU ist das Bundesministerium für Verkehr. Das Bundesministerium für Verkehr hat zur Wahrnehmung der Berichtspflicht nach Satz 1 die erforderlichen Informationen, insbesondere Eigenerklärungen, Fachbeiträge und Zuarbeiten der Nationalen Stelle, bei den zuständigen Stellen einzuholen.	
(2) Das Bundesministeriums für Verkehr hat die Berichte auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.	
§ 13 Verarbeitung personenbezogener Daten	
(1) Personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen für die in diesem Gesetz festgelegten Zwecke nur verarbeitet werden, soweit ihre Verarbeitung erforderlich ist, damit die in Anhang I der Richtlinie 2010/40/EU genannten IVS-Anwendungen, IVS-Dienste und IVS-Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines erweiterten Verkehrs-, Mobilitäts- und Störungsmanagements funktionieren.	
(2) Betreffen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2010/40/EU erlassene Spezifikationen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im	

Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679, so sind geeignete Vorkehrungen zum Schutz dieser Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG zu treffen.	
(3) Ist eine Anonymisierung der Daten nach Absatz 1 möglich und können die Zwecke der Datenverarbeitung mit anonymisierten Daten erreicht werden, so werden anonymisierte Daten verwendet.	
(4) Ist eine Anonymisierung nicht möglich oder können die Zwecke der Datenverarbeitung mit anonymisierten Daten nicht erreicht werden, so werden die Daten pseudonymisiert, sofern die Pseudonymisierung möglich ist und die Zwecke der Datenverarbeitung mit der Nutzung pseudonymisierter Daten erreicht werden können.	
§ 14 Verordnungsermächtigungen	
(1) Das Bundesministerium für Verkehr wird ermächtigt, zum Zweck der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit intelligenter Verkehrssysteme und des Schutzes öffentlicher Interessen, insbesondere der Verkehrssicherheit, der Datenintegrität und der Interoperabilität, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Durchführung und Ergänzung der in § 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte zu erlassen.	
(2) Eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Regelungen enthalten über:	
1. die Anforderungen an die Struktur, den Inhalt, die Formate und die technischen Standards für die Transformation und Bereitstellung von Daten über den Nationalen Zugangspunkt,	
2. die Pflichten von Stellen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung von Interoperabilität, Qualität, Aktualität, Zugänglichkeit und Sicherheit von Daten und IVS-Diensten,	
3. die Ausgestaltung und den Betrieb	
a) des Nationalen Zugangspunkts und	

b) von Landessystemen,	
4. die Festlegung, welche Standardlizenzen nach § 8 Absatz 3 Dateninhaber zu verwenden haben,	
5. die Aufgaben und Befugnisse der Nationalen Stelle einschließlich der technischen und organisatorischen Anforderungen an die Datenprüfung, Qualitätssicherung und Fehlerkorrektur,	
6. weitere Anforderungen an Inhalt, Form, Übermittlung und Prüfung von Eigenerklärungen nach § 10 sowie die Verfahren zur Nachbesserung von Eigenerklärungen,	
7. die Ausgestaltung und den Betrieb des automatisierten Systems zur Verbesserung der Datenqualität nach § 11, einschließlich der Pflichten der Beteiligten zur Prüfung und Korrektur,	
8. die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit anderen zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene und	
9. die Erweiterung der geografischen Abdeckungen über die Festlegungen der in § 1 Absatz 2 aufgeführten Rechtsakte hinaus.	
(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 3 Buchstabe b, Nummer 4, Nummer 6 und 9 bedürfen abweichend von Absatz 1 der Zustimmung des Bundesrates. Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 4 sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zu erlassen.	(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 3 Buchstabe b, Nummer 4, Nummer 6 und 9 bedürfen abweichend von Absatz 1 der Zustimmung des Bundesrates und des Bundestages sowie der angemessenen Einbeziehung der betroffenen Branche. Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 4 sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zu erlassen.
§ 15 Evaluierung	
(1) Dieses Gesetz ist fünf Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren. Der Evaluationsbericht wird dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet und veröffentlicht.	

(2) Der Evaluierungsbericht enthält insbesondere Aussagen zu	
1. der Wirksamkeit des Zusammenspiels zwischen den in § 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten und diesem Gesetz,	
2. der Nutzung und Funktionalität des Nationalen Zugangspunkts,	
3. der Qualität der bereitgestellten Daten,	
4. der Gewährleistung von Interoperabilität und Kontinuität,	
5. der Wirksamkeit der Eigenerklärungen und des Systems zur Fehlerkorrektur nach § 10,	
6. dem Aufwand für Dateninhaber, Datennutzer, Länder und Kommunen und	
7. etwaigen unbeabsichtigten Nebenfolgen und Vollzugsproblemen, insbesondere in Bezug auf die Erforderlichkeit von Sanktionsvorschriften bei Nichteinhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes.	
Artikel 2 - Änderung der Mobilitätsdatenverordnung	
Die Mobilitätsdatenverordnung vom 20. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4728), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1039) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
§ 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt: „§ 9 Außerkrafttreten Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 1. Dezember 2028 außer Kraft.“	
Artikel 3 - Folgeänderungen	
(1) Die BSI-Kritisverordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 339) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: In Anhang 7 Nummer 1.22 wird die Angabe „§ 2 Nummer 1 des Intelligente Verkehrssysteme	

Gesetz“ durch die Angabe „§ 2 Nummer 1 des Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetzes“ ersetzt.	
(2) Das Personenbeförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 4 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 119) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 1 Absatz 3, § 2 Absatz 1b und die §§ 3a bis 3c werden gestrichen.	
2. § 57 Absatz 1 wird wie folgt geändert:	
a) In Nummer 11 wird die Angabe „können;“ durch die Angabe „können.“ ersetzt.	
b) Nummer 12 wird gestrichen.	
(3) Das Bundesfernstraßenmautgesetz vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 315) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: In § 9 Absatz 7 wird die Angabe „Nummer 11 des Intelligente Verkehrssysteme Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1553), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2017 (BGBl. I S. 2690) geändert worden ist,“ durch die Angabe „Nummer 11 des Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetzes“ ersetzt.	
Artikel 4 - Außerkrafttreten	
Das Intelligente Verkehrssysteme Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1553), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2640) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des ... [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung dieses Gesetzes] außer Kraft.	
Artikel 5 - Inkrafttreten	
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Artikel 3 Absatz 2 tritt am 1. Dezember 2028 in Kraft.	

Bitkom vertritt mehr als 2.200 Mitgliedsunternehmen aus der digitalen Wirtschaft. Sie generieren in Deutschland gut 200 Milliarden Euro Umsatz mit digitalen Technologien und Lösungen und beschäftigen mehr als 2 Millionen Menschen. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig, kreieren Content, bieten Plattformen an oder sind in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 82 Prozent der im Bitkom engagierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, weitere 8 Prozent kommen aus dem restlichen Europa und 7 Prozent aus den USA. 3 Prozent stammen aus anderen Regionen der Welt. Bitkom fördert und treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem leistungsfähigen und souveränen Digitalstandort zu machen.

Herausgeber

Bitkom e.V.

Albrechtstr. 10 | 10117 Berlin

Ansprechpartner

Felix Lennart Hake | Bereichsleiter Mobility & Aviation

T +49 30 27576-243 | f.hake@bitkom.org

Verantwortliches Bitkom-Gremium

AK Intelligente Mobilität

Copyright

Bitkom 2026

Diese Publikation stellt eine allgemeine unverbindliche Information dar. Die Inhalte spiegeln die Auffassung im Bitkom zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Obwohl die Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität, insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt daher in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Alle Rechte, auch der auszugsweisen Vervielfältigung, liegen beim Bitkom oder den jeweiligen Rechteinhabern.



Stellungnahme der BMW Group

Januar 2026

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages zur IVSG-Novelle

Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)54-C

vom 22.01.2026

öff. Anhörung am 26.01.2026

BMW AG, January 2026

CONFIDENTIAL

Vernetzte BMW Flotte & Datenflüsse.

Die BMW Group betreibt eine der weltweit größten vernetzten Fahrzeugflotten: **über 20 Millionen** Fahrzeuge sind heute an die BMW Backendsysteme angebunden, mit täglich mehr als 12 Mrd. Requests und mehr als 145 TB Datendurchsatz – ein Maßstab für Skalierung, Resilienz und Datensicherheit. Softwareaktualisierungen ("Over-the-air-Updates", OTA) erreichen >9 Mio. Fahrzeuge (Bestand mit OTA-Fähigkeit), was zeigt, dass Softwarebasierte Dienste in der Fläche funktionieren.

Vor diesem Hintergrund und im Zusammenhang mit dem IVSG ist es zunächst wichtig, den Unterschied zwischen **Rohdaten** und **Services** zu erklären: OEMs wie BMW liefern in vielen Anwendungsfällen **Rohdaten** (z. B. Fahrzustände, Warnereignisse, Umgebungszustände). Diese werden aggregiert, pseudonymisiert, anonymisiert und können dann an Dienstleister oder Ökosysteme (bspw. **Data for Road Safety (DFRS)**) weitergegeben werden. Aus diesen Rohdaten (und Daten aus anderen Quellen) lassen sich dann erst entscheidungsrelevante Erkenntnisse ableiten (bspw. Glatteis, Stauende, Starkregen, etc.). Wenn man mehrere dieser Erkenntnisse bündelt, kann daraus ein Service entstehen (z. B. Stauinformationen/RTTI, Parkservice, Gefahrenwarnung).

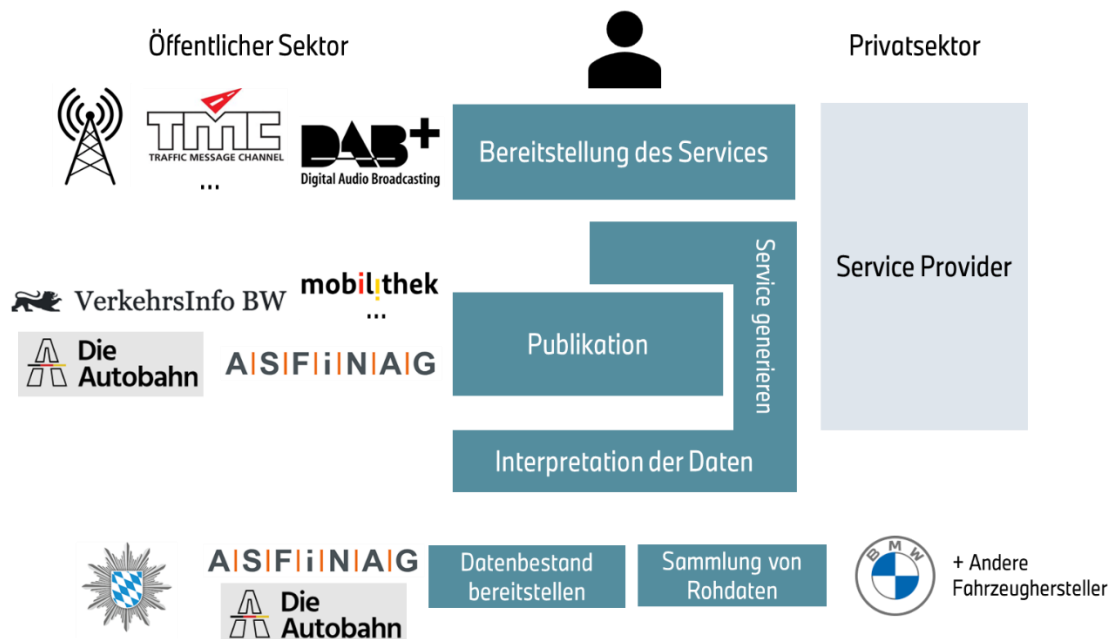


Abbildung 1: Von Daten zum Service.

Dafür sind Expertise, Erfahrung und kostenrelevante Infrastruktur notwendig und wird oft durch spezialisierte Anbieter durchgeführt. Wir als BMW Group kaufen diese Dienste dann wiederum ein und stellen sie unseren Kunden zur Verfügung (bspw. RTTI-Dienste, Park Services, Points of interest). Zusätzlich können über das Portal „BMW Car Data“ Endkunden Daten an Dritt-Anbieter zur Verfügung stellen (z.B. für spezielle Versicherungstarife).

Außerdem engagiert sich BMW in **Datenräumen** wie dem **Mobility Data Space (MDS)** oder auch **Catena-X**, um kommerzielle Datenangebote mittels international

standardisierter Prinzipien (IDS/GAIA-X etc.) sicher, kontrolliert und interoperabel teilbar zu machen.

Nationale Zugangspunkte, Leitstelle & Datenlieferpflichten.

Der vorliegende Entwurf setzt die revidierte ITS-Richtlinie (EU) 2023/2661 in nationales Recht um. Er weitet die Datenpflichten aus (u. a. Baustellen, Sperrungen, Tempolimits) bis in die kommunale Ebene hinein. Er verankert Unentgeltlichkeit sowie Standardisierung über den Nationalen Zugangspunkt „Mobilithek“. Die BAST wird als Nationale Stelle für Qualität und Leitlinien gestärkt. Das ist im ersten Schritt richtig – aber auch anspruchsvoll im föderalen Kontext.

Die Praxis zeigt: Qualität, Aktualität, Interoperabilität und flächendeckende Verfügbarkeit von NAP-Daten sind der Engpass. Dies hat auch die Bundesregierung bereits in früheren Begründungen identifiziert. Der heutige Entwurf adressiert das durch Leitlinien, Eigenerklärungen, Qualitätsfeedback und Berichte, was wir ausdrücklich begrüßen. Entscheidend ist jetzt die operative Umsetzung, damit die Mobilithek für Dienstanbieter technisch und qualitativ attraktiv wird. Im aktuellen Zustand ist die Mobilithek als verlässliche Datenquelle nicht geeignet. Gleiches gilt auch auf europäischer Ebene. Die nationalen Zugangspunkte der europäischen Mitgliedsstaaten müssen qualitativ auf der gleichen Ebene operieren.

Die Unentgeltlichkeit ist aus einer bestimmten Perspektive nachvollziehbar. Bestehende Daten der öffentlichen Hand müssen digitalisiert zur Verfügung gestellt werden (bspw. Verkehrsrechtliche Anordnungen, Baustellen). Vor dem Hintergrund des oben beschriebenen Unterschieds zwischen Rohdaten und Services macht dieses Argument weniger Sinn: die Rohdaten, die bspw. Fahrzeughersteller liefern, sind im ersten Schritt als Service nicht nutzbar und müssen nachbearbeitet werden. Das erfordert bestimmte Ressourcen und muss daher mit einer Wertschöpfung hinterlegt werden. Es muss ein Mobilitätsdatenökosystem entstehen, dass diese Wertschöpfung abbilden kann. Aus unserer Sicht muss der MDS hier eine kurzfristige Ergänzung und sogar mittelfristig das Überleitungsziel gegenüber der Mobilithek sein.

Mit Blick auf die Datenliste sind für uns vor allem Daten relevant, die unser Navigationsangebot verbessern können. Dazu zählen bspw. Baustellen, Fahrstreifen-/ Straßensperrungen, verkehrsrechtliche Anordnungen (inkl. Tempolimits und deren Gültigkeit). V.a. die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Wechselschilderbrücken entlang der Autobahn sind für uns wichtig. Das IVSG (zusammen mit der ITS Directive) muss dafür sorgen, dass diese Daten über die NAPs in ganz Europa verfügbar sind – unter Einhaltung der oben beschriebenen Qualitätskriterien.

Autonomes Fahren & kooperative ITS-Dienste.

Bei automatisierten Fahrfunktionen gelten zu Recht strenge Sicherheits- und Zulassungsanforderungen. Außerhalb des Fahrzeugs generierte Daten, gleich in welchem Paradigma, sind heute additiv wertvoll, können aber lokale Sensorik und funktionsichere Eigenwahrnehmung nicht ersetzen. Der sicherheitstechnische

Rahmen (v.a. ISO 26262) begrenzt die direkte Verwendung externer Daten für sicherheitskritische Manöver.

Unser Vorschlag:

1. **NAP/ Mobilithek als „Servicegrade Backbone“ ausbauen:**
Verbindliche Qualitätsprofile, SLA/Monitoring, operatives Support-Programm für Länder/Kommunen; Berichtssystematik (Qualität/Abdeckung) mit klaren Verantwortlichkeiten verankern.
2. **Fokusdaten priorisieren und terminiert liefern** (Baustellen, Sperrungen, Tempolimits inkl. Gültigkeit/Topologie), da sie direkt in Routing, intelligent Speed Assistant (ISA), FahrerInformation und Verkehrsmanagement einzahlen.
3. **Rollen sauber trennen:**
Mobilithek für öffentliche/obligatorische Daten (unentgeltlich, offen); MDS/Datenräume für kommerzielle/optionale Datensätze mit differenzierten Lizenzen – dadurch entsteht Marktbreite statt Verdrängung.
4. **Paradigmenneutrale C-ITS-Politik:**
Sensorik + Backend als kurzfristig skalierbarste Pfade anerkennen; direkte Kommunikation dort, wo betrieblich und sicherheitsseitig belegt. Regulatorik sollte Outcomes (Dienste/Wirkung), nicht technologische ~~konkrete~~ Transportkanäle vorschreiben.
5. **DFRS als „SafetyUtility“ verstetigen:**
Öffentliche Stellen ermutigen, SRTI systematisch einzuspeisen und zu nutzen; Synergien mit NAPCORE/TISA Profilen heben.

Herausgeber:

BMW Group

Petuelring 130 | 80788 München

Ansprechpartner

Rüdiger Pape | Abteilung für Politik und Aussenbeziehungen

Email: ruediger.pape@bmwgroup.com | Tel: +49-151-601-16528

Die BMW Group

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanzdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.

Im Jahr 2024 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von 2,45 Mio. Automobilen und über 210.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 11,0 Mrd. €, der Umsatz auf 142,4 Mrd. €. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte das Unternehmen weltweit 159.104 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie der BMW Group, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte.

www.bmwgroup.com

Stellungnahme

Januar 2026

Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)54-D

vom 22.01.2026

öff. Anhörung am 26.01.2026



Rechtsfolgen der IVSG-Novelle für die Carsharing-Branche und Formulierungsvorschläge

I. Carsharing¹ in Deutschland

Deutschland ist mit 45.400 Fahrzeugen und 5,5 Millionen angemeldeten Nutzer*innen der europäische Leitmarkt für Carsharing. Die Carsharing-Fahrzeuge werden von insgesamt 295 Unternehmen und Vereinen bereitgestellt. Die Branche ist mittelständisch geprägt, auch überregionale Angebote mit mehreren tausend Fahrzeugen werden von mittelständischen Anbietern bereitgestellt. Weltweit gibt es nur wenige Carsharing-Anbieter die profitabel arbeiten – hierunter viele deutsche Unternehmen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt im über Jahre erarbeiteten Know-how, insbesondere bei der Steuerung des Verhältnisses von Auslastung und Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Auch die Breite der Verfügbarkeit von Carsharing in Deutschland ist ein weltweiter Erfolg: In insgesamt 1.393 Gemeinden in Deutschland gibt es bereits ein Carsharing-Angebot.

Anfang 2025 hatten bereits 30 multimodale Reiseauskunftsapps in Deutschland Carsharing-Angebote integriert. Der Bundesverband Carsharing hat für eine unkomplizierte Einbindung in solche Anwendungen die Einheitliche Carsharing-Schnittstelle (ECSS) und eine gemeinsame Datenstrategie entwickelt. Dabei werden alle Daten, die unbedenklich mit anderen Unternehmen geteilt werden können, als Open Data zur Verfügung gestellt. Echtzeitdaten, die sensible Geschäftsgeheimnisse enthalten, werden ebenfalls zur Verfügung gestellt, allerdings dürfen sie ausschließlich für die konkrete Beauskunftung von Endkund*innen in zuvor definierten Anwendungen verwendet werden.

Regelungsinhalt der IVSG-Novelle

Carsharing-Anbieter in der EU sind durch die DelVO 2017/1926 bereits heute verpflichtet, Daten an die Nationalen Zugangspunkte zu liefern. Die IVSG-Novelle gestaltet Details zu verschiedenen europäischen Datenlieferpflichten aus, hierunter auch die Pflichten aus der DelVO 2017/1926. Die DelVO 2017/1926 belässt den Mitgliedstaaten bewusst Spielräume bei der Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen, Schutzmaßnahmen und Vollzugsinstrumenten. Die Bundesregierung wählt

¹ Carsharing ist die organisierte gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen, die einem unbestimmten Personenkreis offensteht. Es unterscheidet sich von klassischer Autovermietung durch kurzfristige, oft minutenweise Buchbarkeit und App-basierte Selbstbedienung rund um die Uhr. Carsharing wird stationsbasiert (Fahrzeuge mit festem Parkplatz, Buchung spontan und im Voraus) oder free-floating (flexible Abstellung in einem definierten Gebiet, spontane Buchung) angeboten.

durchgehend die für Dateninhaber ungünstigste Ausgestaltung – etwa durch Verzicht auf Registrierungspflichten für Datennutzer und Zugriffsbeschränkungen – ohne dass dies EU-rechtlich geboten wäre. Gleichzeitig verzichtet der Gesetzentwurf auf Schutzinstrumente, die EU-rechtlich möglich und in einigen Fällen sogar geboten sind. Diese Ausgestaltungsentscheidungen führen zu erheblichen Rechtsfolgen für Carsharing-Anbieter, die Angebotslandschaft und letztlich für Verbraucher*innen.

II. Direkte Rechtsfolgen der IVSG-Novelle für die Carsharing-Branche in Deutschland

1. Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen (§ 8 Abs. 2 IVSG-E)

Deutsche Carsharing-Anbieter gehören weltweit zu den wenigen, die Carsharing profitabel betreiben können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt vor allem im richtigen Verhältnis von Auslastung und Verfügbarkeit – ein Know-how, das über Jahre erarbeitet wurde. An diesem Wissen besteht international hohes Interesse. Die Carsharing-Branche in Deutschland ist mittelständisch geprägt und in dieser Zukunftsbranche haben deutsche Unternehmen aktuell noch die Nase vorn.

Aus Standort- und Verfügbarkeitsdaten von Carsharing-Fahrzeugen, wie sie beim NAP öffentlich zugänglich und für jeden Zweck nutzbar sein sollen, lassen sich folgende Informationen rekonstruieren:

- Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge pro Anbieter, Gebiet und Standort
- Auslastung pro Gebiet, Standort und Fahrzeug
- Umsatzschätzung (Auslastung × Tarif)
- Verhältnis von Verfügbarkeit zu Auslastung
- Profitable und unprofitable Gebiete und Standorte

Diese Daten sind der Kern des Geschäftsmodells der Carsharing-Anbieter. Bislang sind diese Daten in den Apps der Carsharing-Anbieter vor der Abfrage zu anderen Zwecken als der Reiseauskunft und Buchung geschützt. Zwar stehen Informationen zu Standorten und Geschäftsgebieten allgemein zur Verfügung, für die Abfrage der Verfügbarkeit von Fahrzeugen muss man sich jedoch beim jeweiligen Carsharing-Anbieter anmelden. Mit der Anmeldung geht eine Führerschein- und Identitätsprüfung einher. Erst danach können Verfügbarkeitsabfragen vorgenommen werden. Führt ein Account eine verdächtige Abfrage durch – etwa für eine Vielzahl von Standorten gleichzeitig oder aber zahlreiche Abfragen hintereinander – blockiert das System die Auskunft, um den Zugriff auf die Verfügbarkeitsdaten im Zeitverlauf und im Gesamtsystem zu schützen. In Kooperationen mit Reiseauskunftssystemen vereinbaren die Anbieter bisher individuelle Schutzmechanismen.

Die Folge: Wettbewerber aus dem In- und Ausland können die bisher geschützten Daten sammeln und die Geschäftsmodelle deutscher Carsharing-Anbieter kopieren. Damit würde der Wert der 297, hauptsächlich kleinen und mittelständischen, Carsharing-Unternehmen in Deutschland nahezu vollständig vernichtet. Eine solche Offenlegung von Geschäftsmodellen könnte den Artikeln 12 (Berufsfreiheit) und 14 (Schutz des Eigentums) des Grundgesetzes widersprechen.

2. Einstellung der Expansion in die Fläche, Verdrängungswettbewerb im Carsharingmarkt (§ 8 Abs. 2 IVSG-E)

Die stationsbasierten Carsharing-Anbieter und Kommunen haben in den vergangenen Jahren viel daran gearbeitet, Carsharing möglichst flächendeckend, also auch in Stadtrandlagen oder dem ländlichen Raum, zur Verfügung zu stellen. Ermöglicht wird dies mittels einer Querfinanzierung durch nachfragestarke Standorte in urbaner Lage. Durch die Querfinanzierung wird es möglich, nachfrageschwache Standorte innerhalb von 5 bis 8 Jahren zur Eigenwirtschaftlichkeit zu führen. Auf diesem Weg haben die Anbieter bereits 1.393 Gemeinden in Deutschland erschlossen – ein weltweit einzigartiger Erfolg.

Die vorgesehene Veröffentlichung umfassender Carsharing-Daten zu jedem Nutzungszweck sorgt dafür, dass ein auf flächendeckende Versorgung angelegtes Expansionsmodell eigenwirtschaftlich nicht mehr funktioniert. Denn Wettbewerber können nun in Echtzeit verfolgen, wann Standorte Profitabilität erreichen und sich dort ansiedeln. Für die langfristige Standortentwicklung fehlt damit jede Perspektive auf einen Return on Invest.

Darüber hinaus hat die Veröffentlichung der Daten für jeden kommerziellen Zweck das Potenzial einen heute nicht möglichen Verdrängungswettbewerb im Carsharingmarkt auszulösen. Denn sie legt offen, welche Teile der Carsharing-Angebote besonders nachgefragt sind und welche durch Querfinanzierung gestützt werden. Eine solche künstlich hergestellte Markttransparenz ermöglicht es Wettbewerbern, gezielt profitable Geschäftsteile anzugreifen. Im Ergebnis dürften sich nur wenige der 295 deutschen Carsharing-Anbieter im Verdrängungswettbewerb behaupten können und zahlreiche Angebote müssten vollständig eingestellt werden.

Die Folgen: Die heute in Deutschland sehr weit vorangeschrittene Expansion des stationsbasierten Carsharing muss zurückgenommen werden, nachfrageschwache Standorte in Stadtrandlagen, in kleinen Städten und im ländlichen Raum müssen eingestellt oder durch die Gemeinden bestellt werden. Die Anbieter müssen sich angesichts eines drohenden Verdrängungswettbewerbs strategisch auf ihr profitables Kerngeschäft konzentrieren.

3. Zwang zur Einführung nicht-nutzbarer Datenformate (§ 5 (2) IVSG-E)

Carsharing-Anbieter nutzen im Mobilitätsmarkt allgemein übliche Datenformate für ihre Buchungssoftware und die eigenen Apps. Die meisten Anbieter in Deutschland können Informationen über die Einheitliche Carsharing Schnittstelle (ECSS) im IXSI-Format zur Verfügung stellen. Die IVSG-Novelle verpflichtet die Anbieter nun, die Transformation ihrer Daten in NeTEx/SIRI (ÖPNV-Formate) vorzunehmen. Diese Datenformate sind für den operativen Betrieb im Sharing nicht geeignet. Sie stehen zum Teil sogar in Konflikt mit den Verwaltungs- und Buchungslogiken der Sharing-Systeme selbst. Die DelVO 2017/1926 schreibt die Anwendung dieser Formate für die Daten beim NAP vor, jedoch findet sich dort keine Verpflichtung der Mobilitätsanbieter, diese Transformation selbst vorzunehmen. Die Transformation der Daten könnte also gesammelt durch den NAP durchgeführt werden. So würde auch sichergestellt, dass die EU-Formate einheitlich angewandt werden.

Wenn die Carsharing-Anbieter verpflichtet werden, die Datenformate NeTEx und SIRI zusätzlich zu ihren bestehenden Prozessen einzuführen, entstünden dadurch einmalige Kosten von etwa 2,2 Millionen Euro und jährlich laufende Mehrkosten von etwa 800.000 Euro.

4. Bürokratieaufwand durch Eigenerklärungen (§ 10 IVSG-E)

§ 10 IVSG-E verpflichtet Dateninhaber auf Verlangen der Nationalen Stelle und danach fortlaufend bei Änderungen, Eigenerklärungen über die zugelieferten Daten abzugeben. Die einschlägigen europäischen Vorgaben sehen verpflichtende Eigenerklärungen nur für Lkw-Parkplätze (DelVO 885/2013) und Verkehrssicherheitsinfos (DelVO 886/2013) vor – nicht jedoch für multimodale Reisedaten (DelVO 2017/1926). Eigenerklärungen ersetzen derweil nicht die Überprüfung der Vollständigkeit oder Qualität der Daten. Daher ist die Abgabe von Eigenerklärungen redundant und verursacht unnötige Bürokratie ohne Mehrwert.

Für die Erstellung und laufende Aktualisierung der Eigenerklärungen entstünden für die Carsharing-Branche jährliche Mehrkosten von knapp 400.000 Euro.

5. Verpflichtung zur Überprüfung von Fehlern fremder IT-Systeme (§ 11 IVSG-E)

§ 11 Abs. 3 IVSG-E verpflichtet Dateninhaber zur Prüfung jeder Fehlermeldung – selbst wenn diese offensichtlich unbegründet sind. Jeder Fehler in den eigenen Daten von Carsharing-Anbietern bedeutet einen finanziellen Schaden aufgrund möglicher Buchungsausfälle. Aus diesem Grund besteht bereits ein bedeutender wirtschaftlicher Anreiz zu hoher Datenqualität. In der Realität entstehen 80 – 90 % der beobachteten Fehler in Datenkooperationen in den Systemen der Datennutzer, nicht bei den ursprünglichen Dateninhabern. Eine Verpflichtung zur Überprüfung solcher Fehler durch die Dateninhaber (Mobilitätsanbieter) ist nicht sachdienlich und verschwendet immense Ressourcen.

Durch die Pflicht zur Prüfung und Dokumentation jeder Fehlermeldung entstünden für die Branche Mehraufwände von 1,8 Millionen Euro jährlich.

6. Keine Refinanzierungsmöglichkeit der entstehenden Kosten (§ 8 Abs. 1 IVSG-E)

Den in den Rechtsfolgen 3-5 dargelegten Kostensteigerungen stehen keinerlei neue Einnahmen gegenüber. Denn § 8 Abs. 1 IVSG-E schreibt vor, dass die Bereitstellung und Nutzung der Daten stets unentgeltlich sein muss. Dies verschiebt die mit der Regelung entstehenden Kosten einseitig auf die Mobilitätsanbieter. DelVO 2017/1926 Art. Abs. 4 erlaubt eine finanzielle Vergütung für die Datenbereitstellung und -verbreitung in angemessener und verhältnismäßiger Höhe. Dies sollte ermöglicht werden, um die entstehenden Kosten auf Mobilitätsanbieter und Datennutzer zu verteilen.

Die Gesamtkosten, die für die Datenbereitstellung laut IVSG-Novelle auf die Carsharing-Branche im ersten Jahr zukommen, liegen bei etwa 4,5 Millionen Euro. In jedem darauffolgenden Jahr würde die IVSG-Novelle Mehrkosten von knapp 3,2 Millionen Euro für die Branche verursachen.

7. Vollzugsdefizit bei Datennutzerpflichten (fehlende Registrierung von Datennutzern)

Der IVSG-E sieht vor, dass IVS-Dienste die Daten „unverzüglich und vollständig“ in ihre Dienste einbeziehen müssen (§ 8 Abs. 4 IVSG-E). Laut § 9 Abs. 1 Nr. 7-8 soll die Nationale Stelle die Datennutzung analysieren und Datennutzer bei Verstößen gegen ihre Pflichten ansprechen.

Doch ohne Registrierung weiß niemand, wer die Daten nutzt und dabei ggf. gegen Nutzerpflichten verstößt. So könnte ein App-Anbieter etwa nur ausgewählte Mobilitätsangebote in seiner App abbilden oder Änderungen in den Tarifen erst mit großem Zeitverzug übernehmen, sodass der Eindruck entsteht, eine Buchung über seine App wäre günstiger als beim Mobilitätsanbieter selbst.

Diese Beispiele würden zwar gegen die im IVSG-E vorgesehenen Datennutzerpflichten verstoßen, sie könnten aber nicht verfolgt und korrigiert werden, weil nicht nachweisbar wäre, dass die Daten tatsächlich über den NAP bezogen wurden.

Gleichermaßen würde eine Evaluation (§ 15 IVSG-E) des Gesetzes verunmöglicht, wenn die Datennutzer selbst für die staatlichen Stellen unbekannt blieben.

8. Verzerrte Darstellung in Reiseauskunftsapps (fehlende Umsetzung Art. 8 Abs. 2 DelVO 2017/1926)

Die DelVO 2017/1926 verpflichtet Datennutzer zu einer diskriminierungsfreien und nicht-irreführenden Darstellung von Mobilitätsoptionen in ihren Reiseauskunftsapps. Der IVSG-E verpflichtet Datennutzer lediglich zu einer unverzüglichen und vollständigen Einbeziehung in ihre IVS-Dienste. Betreiber von Reiseauskunftsapps sind also durch europäisches Recht verpflichtet, Reiseoptionen nicht zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil verzerrt darzustellen, es gäbe allerdings keine Handhabe, um dies auf nationaler Ebene zu ahnden oder zu sanktionieren.

In der Folge könnten Reiseinformationsdienste das Ranking der Mobilitätsoptionen an Kriterien wie der höchsten Marge orientieren, um möglichst viel Profit mit ihrer Reiseauskunftsdienstleistung zu machen. Für Verbraucher wäre dies irreführend. Für Carsharing-Anbieter dürfte es bedeuten, dass sie Provisionen zahlen müssten, um prominent in den Reiseoptionen gelistet zu werden.

III. Rechtsfolgen für Verbraucher*innen

1. Rekonstruktion von Bewegungsmustern und Abwesenheitszeiten

Mit dynamischen Verfügbarkeitsdaten von einzelnen Carsharing-Fahrzeugen, wie sie laut IVSG-E § 8 kostenfrei und für jeden Zweck zur Verfügung stehen sollen, lassen sich Bewegungsmuster und Abwesenheitszeiten von Privatpersonen rekonstruieren. Hierfür müsste man lediglich beobachten, welches Kennzeichen das Carsharing-Fahrzeug hat, in das eine Person einsteigt und könnte dann nachverfolgen, wo das Fahrzeug nach Abschluss der Fahrt wieder verfügbar wird oder wie lange die Person mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Arbeitgeber können auf dieser Basis die dienstliche Nutzung von Carsharing überwachen, Privatpersonen können sich gegenseitig ausspionieren. Wenn entsprechende Trackingtools am Markt auftauchen und mit kostenfreien Daten des NAP betrieben werden, dürfte dies das Vertrauen der Bürger*innen in die Handlungsfähigkeit des Staates und die Digitalisierung gleichermaßen beschädigen.

2. Angebotsrückgang und Marktkonzentration

Besonders bedroht durch die IVSG-Novelle sind Carsharing-Angebote außerhalb urbaner Zentren. Wie unter II.2 beschrieben, würde die vorgesehene Veröffentlichung dynamischer Verfügbarkeitsdaten für jeden Zweck die Querfinanzierungslogik des Carsharing-Angebots in Deutschland systematisch untergraben. So müssten insbesondere dort, wo Alternativen zum privaten Pkw am dringendsten benötigt werden, Carsharing-Angebote eingestellt werden. Im Ergebnis würden sich Carsharing-Angebote auf urbane Zentren beschränken und nur wenige Unternehmen am Markt halten können.

3. Kostenbelastung für Verbraucher*innen

Die mit der IVSG-E entstehenden Mehrkosten für Carsharing-Anbieter können nicht durch die branchentypisch niedrigen Margen aufgefangen werden. Die Carsharing-Branche wäre gezwungen,

die entstehenden Mehrkosten an ihre Nutzer*innen weiterzugeben. 2025 waren bereits 5,5 Millionen Bürger*innen zum Carsharing angemeldet, Tendenz steigend. In Anbetracht der Inflation der letzten Jahre scheint eine zusätzliche Mehrbelastung der Privathaushalte, die durch staatliche Regulierung verursacht wird, schwer vermittelbar.

IV. Formulierungsvorschläge des Bundesverband Carsharing

Gesetzesentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt	Änderungsvorschläge des bcs Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt Ergänzung Streichung
§ 1 Anwendungsbereich	
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und bei der Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt.	
(2) Es dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/40/EU und der Durchführung	
1. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 305/2013 unter Beachtung des Beschlusses Nr. 585/2014/EU,	
2. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 885/2013,	
3. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 886/2013,	
4. der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926,	
5. der Delegierten Verordnung (EU) 2022/670 sowie	
6. des Artikels 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1804 sowie der in Bezug auf die dort geregelte Pflicht erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte.	

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für intelligente Verkehrssysteme, die der öffentlichen Sicherheit oder der Verteidigung dienen.	
§ 2 Begriffsbestimmungen	
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff	
1. intelligente Verkehrssysteme (IVS): Systeme, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien im Straßenverkehr für das Verkehrs- und Mobilitätsmanagement und an Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern eingesetzt werden, wobei sich der Einsatz im Straßenverkehr auf die Infrastrukturen, Fahrzeuge oder Teilnehmer beziehen kann;	
2. IVS-Anwendung: ein technisches System, ein Verfahren oder ein Gerät für den Einsatz von IVS;	
3. IVS-Dienst: die Bereitstellung einer IVS-Anwendung innerhalb eines bestimmten organisatorischen, operativen und technischen Rahmens;	
4. zuständige Stellen: juristische Personen, Behörden oder sonstige öffentliche oder private Stellen, die nach den Rechtsakten nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 für die Bereitstellung von Daten, die Einführung oder den Betrieb von IVS-Anwendungen oder IVS-Diensten in einer bestimmten geografischen Abdeckung zuständig sind;	
5. zugrunde liegende Informationen: alle von der Richtlinie 2010/40/EU erfassten Informationen, die für die Generierung der zum Betrieb von IVS erforderlichen Daten nützlich sind;	
6. Daten: maschinenlesbare Daten im Bereich der IVS, etwa Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten, sowie die dazugehörigen Metadaten, jeweils in spezifizierten Formaten, und maschinenlesbare Daten	

7. Dateninhaber: eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche oder private Stelle, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht verpflichtet ist, Zugang zu Daten zu gewähren oder sie weiterzugeben;	
8. Datennutzer: eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche oder private Stelle, die Zugang zu Daten erlangt und diese verarbeitet;	
9. Datenmittler: eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche oder private Stelle, der von einem Dateninhaber Daten bereitgestellt werden, um diese an den Nationalen Zugangspunkt weiterzuleiten, wobei der Datenmittler sowohl technische als auch organisatorische Aufgaben zur Sicherstellung der Datenübermittlung und der Transparenz gegenüber dem Empfänger der Daten übernehmen kann;	
10. Spezifikation: die verbindliche Festlegung von Anforderungen, Verfahren oder sonstigen Bestimmungen für die Implementierung und den Betrieb intelligenter Verkehrssysteme im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 2010/40/EU;	
11. Nationaler Zugangspunkt: eine zentrale digitale Schnittstelle für den Zugang zu Daten im Sinne der Spezifikationen;	
12. Nationale Stelle: eine unparteiische und unabhängige Stelle, die bei der bundesweiten Zusammenführung von Daten im Nationalen Zugangspunkt kommunikative, koordinierende und technische Aufgaben übernimmt und die Einhaltung der Spezifikationen durch die Dateninhaber prüft;	
13. Landessystem: ein System eines Landes oder mehrerer Länder, das allein oder auch dem Zweck dient, Daten zusammenzuführen und über eine digitale Schnittstelle als Datenmittler zur Verfügung zu stellen;	

14. Schnittstelle: eine technische Einrichtung zwischen Systemen, die deren Verbindung und der Kommunikation zwischen diesen Systemen dient;	
15. Interoperabilität: die Fähigkeit von Systemen und der ihnen zugrunde liegenden Geschäftsabläufe, auf Grundlage gemeinsamer Spezifikationen Daten auszutauschen und Informationen weiterzugeben, um die Kontinuität von IVS-Diensten zu gewährleisten;	
16. Kontinuität: die Fähigkeit der IVS-Dienste zur unionsweiten nahtlosen Bereitstellung ihrer Dienste in Verkehrsnetzen.	
§ 3 Einführung intelligenter Verkehrssysteme	
(1) Bei der Einführung von IVS-Anwendungen und IVS-Diensten haben die zuständigen Stellen die nach Artikel 6 in Verbindung mit Anhang II der Richtlinie 2010/40/EU erlassenen Grundsätze für die Spezifikationen zu beachten.	
(2) Die zuständigen Stellen haben sicherzustellen, dass die in Anhang IV der Richtlinie 2010/40/EU aufgeführten IVS-Dienste für die geografischen Abdeckungen, für die sie jeweils zuständig sind, so früh wie möglich und spätestens bis zu den in Anhang IV der Richtlinie 2010/40/EU festgelegten Zeitpunkten eingeführt werden.	
§ 4 Vorrangige Bereiche	
Die Einführung von IVS-Diensten einschließlich der Verfügbarkeit der für die IVS-Dienste benötigten Daten sind vorrangig in den folgenden Bereichen vorgesehen:	
1. Informations- und Mobilitätsdienste,	
2. Dienste des Reise-, Transport- und Verkehrsmanagements,	
3. Dienste für die Straßenverkehrssicherheit und	

4. Dienste für kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität.	
§ 5 Pflicht zur Datenbereitstellung	
(1) Die zuständigen Stellen haben Daten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen. Die Bestimmungen des Artikels 10 der Verordnung (EU) 2021/782 bleiben hiervon unberührt.	
(2) Zum Zweck der Bereitstellung haben die zuständigen Stellen zu gewährleisten, dass die zugrunde liegenden Informationen in Daten gemäß den spezifizierten Formaten transformiert werden, wobei	(2) Zum Zweck der Bereitstellung haben die zuständigen Stellen zu gewährleisten, dass die zugrunde liegenden Informationen Daten gemäß den spezifizierten Formaten transformiert in einem gängigen maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden, wobei
1. neue und geänderte zugrunde liegende Informationen zu Datenarten nach Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU für die jeweilige geografische Abdeckung spätestens zu dem in Spalte 3 des Anhangs III der Richtlinie 2010/40/EU bezeichneten Zeitpunkt als Daten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen sind und	
2. bereits vorhandene zugrunde liegende Informationen zu Datenarten nach Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU für die jeweilige geografische Abdeckung spätestens bis zu dem in Spalte 4 des Anhangs III der Richtlinie 2010/40/EU bezeichneten Zeitpunkt als Daten über den Nationalen Zugangspunkt bereitzustellen sind.	
(3) Die zuständigen Stellen haben bis zum 31. Oktober 2026 mitzuteilen, ob sie beabsichtigen, von der Möglichkeit gemäß Anhang III der Richtlinie 2010/40/EU Gebrauch zu machen, für die geographische Abdeckung der Städte im Zentrum von Städtischen Knoten gemäß der Verordnung (EU) 2024/1679 die Verpflichtung zur Datenbereitstellung gemäß Absatz 2 Nummer 1 auf Straßen mit einem durchschnittlichen	

Tagesverkehrsaufkommen im Jahr von mehr als 7 000 Fahrzeugen zu beschränken.	
(4) Die Bereitstellungspflicht erfasst die Daten nach Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926. Zu den dynamischen Daten zum Auslastungsgrad der Fahrzeuge von straßengebundenen und von schienengebundenen Linienverkehrsdiensten über den Nationalen Zugangspunkt müssen die bereitzustellenden Daten auch umfassen:	
1. Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen und	
2. Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel.	
§ 6 Art der Datenbereitstellung	
(1) Dateninhaber haben für die Bereitstellung von Daten nach § 5 über den Nationalen Zugangspunkt die Vorgaben der Nationalen Stelle gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten.	
2) Dateninhaber sind berechtigt, die Daten über einen Datenmittler bereitzustellen. Der Datenmittler hat die ihm bereitgestellten Daten unverzüglich an den Nationalen Zugangspunkt weiterzuleiten und der Nationalen Stelle Folgendes mitzuteilen:	
1. den Namen des Dateninhabers und des Datenmittlers,	
2. den Zeitpunkt der erstmaligen Datenbereitstellung durch den Datenmittler,	
3. die betroffenen Datenarten nach den in § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 bezeichneten Rechtsakten und	
4. die geografische Abdeckung, auf die sich die Daten beziehen.	
Der Datenmittler hat der Nationalen Stelle Änderungen der nach Satz 2 Nummer 1 bis 4 zu	

machenden Angaben unverzüglich mitzuteilen. Absatz 1 gilt entsprechend.	
(3) Ist Datenmittler nach Absatz 2 der Betreiber eines Landessystems, so hat er auf die Einhaltung der Qualität der bereitgestellten Daten hinzuwirken. Das Nähere regelt die Verwaltungsvereinbarung nach § 9 Absatz 3.	
§ 7 Nationaler Zugangspunkt	
(1) Das Bundesministerium für Verkehr betreibt den Nationalen Zugangspunkt.	
(2) Der Nationale Zugangspunkt hat den Zugang zu den Daten zu ermöglichen. Er hat zu diesem Zweck insbesondere die Möglichkeit zur Datenbereitstellung, Datenübermittlung und Datenweiterverwendung zu gewährleisten.	
(3) Das Bundesministerium für Verkehr kann andere Stellen mit der Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beauftragen.	
(4) Das Bundesministerium für Verkehr kann juristischen Personen des privaten Rechts durch Beleihung die Befugnis übertragen, die Aufgabe nach Absatz 1 im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen, sofern sie die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten und die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt. Die Übertragung ist im Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Beliehene unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr. Im Falle der Staatshaftung wegen Ansprüchen Dritter kann der Bund gegenüber einer beliebigen juristischen Person des Privatrechts bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Rückgriff nehmen.	
	(5) Dateninhaber und Datennutzer registrieren sich beim Nationalen Zugangspunkt. Für die Registrierung sind mindestens die folgenden Angaben erforderlich:

	1) der Name sowie die E-Mail-Adresse, 2) bei juristischen Personen zusätzlich der Firmenname und eine zustellungsfähige Anschrift, 3) der Zweck der beabsichtigten Datennutzung (z.B. „privat“; „wissenschaftlich“, „kommerziell“)
§ 8 Datennutzung, Lizenzen	
(1) Die Bereitstellung und die Nutzung der Daten über den Nationalen Zugangspunkt sind unentgeltlich.	(1) Dateninhaber können für die Nutzung der Daten eine finanzielle Vergütung vorsehen. Diese muss angemessen und angesichts der rechtmäßig angefallenen Kosten für die Bereitstellung und Verbreitung der Daten verhältnismäßig sein.
(2) Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden, dürfen für jeden kommerziellen oder nichtkommerziellen Zweck genutzt werden. Die Bedingungen für die Datennutzung müssen nichtdiskriminierend sein.	(2) Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden, dürfen für jeden kommerziellen oder und nichtkommerziellen Zwecke genutzt werden, die der Erbringung von Diensten im Sinne der Richtlinie 2010/40/EU dienen. Die Nutzung für weitere Zwecke ist zulässig, sofern der Dateninhaber sie nicht ausschließt. Die Nutzung zur Erfüllung behördlicher Aufgaben ist stets zulässig. Die Bedingungen für die Datennutzung müssen nichtdiskriminierend sein.
(3) Dateninhaber können die Bedingungen für die Datennutzung über Lizenzvereinbarungen regeln. Die Vorschriften zu Standardlizenzen in der nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 erlassenen Rechtsverordnung sind einzuhalten.	(3) Dateninhaber können die Bedingungen für die Datennutzung über Lizenzvereinbarungen regeln. Die Bedingungen für die Datennutzung müssen nichtdiskriminierend sein, dürfen die Weiterverwendung nicht unnötig einschränken und den Wettbewerb nicht behindern. Die Vorschriften zu Standardlizenzen in der nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 erlassenen Rechtsverordnung sind einzuhalten.
(4) Datennutzer haben Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden, gemäß Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/670 unverzüglich	(4) Datennutzer haben Daten, die über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellt werden, gemäß Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU)

und vollständig in die von ihnen bereitgestellten IVS-Dienste einzubeziehen.	2022/670 sowie unter Einhaltung von Artikel 8 Absatz 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 unverzüglich und vollständig in die von ihnen bereitgestellten IVS-Dienste einzubeziehen.
	(5) Dateninhaber können die Bereitstellung von Daten verweigern, wenn der Datennutzer im Wettbewerb zum Dateninhaber steht.
§ 9 Nationale Stelle	
(1) Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen nimmt folgende Aufgaben als Nationale Stelle wahr:	
1. Identifizierung und Ansprache von Dateninhabern und Datennutzern;	
2. Beratung der Dateninhaber zu den Vorgaben für die Datenbereitstellung, zu den Prozessen	
3. Ausarbeitung und Veröffentlichung von Leitlinien zu Datenstandards, Mindestprofilen, Qualitätsstandards und weiteren technischen Einzelheiten hinsichtlich der Bereitstellung und der Nutzung von Daten;	
4. regelmäßige stichprobenartige Überprüfung der Quantität und der Qualität der bereitgestellten Daten sowie der Einhaltung der Vorgaben für die Datenbereitstellung;	
5. Ansprache der Dateninhaber im Falle der Nichteinhaltung der Vorgaben für die Datenbereitstellung und der sonstigen Nichterfüllung von Pflichten nach diesem Gesetz;	
	6. Unterrichtung der Dateninhaber über die Nutzung der bereitgestellten Daten (u.a. Abrufzahlen, rechtswidriges Verhalten),
6. Sicherstellung der Abgabe von Eigenerklärungen nach § 10;	

7. regelmäßige Durchführung von Analysen der Datennutzung und der Einhaltung der Vorgaben für die Datennutzung	
8. Ansprache der Datennutzer im Falle der Nichterfüllung von Pflichten nach diesem Gesetz;	
9. automatisierte Entgegennahme von Hinweisen der Datennutzer zur Qualität und Rechtskonformität der bereitgestellten Daten und Weiterleitung dieser Hinweise an die betreffenden Dateninhaber;	
10. Beratung der Datennutzer zum Zugang zu und zur Nutzung von über den Nationalen Zugangspunkt bereitgestellten Daten;	
11. Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr bei der Berichterstattung nach Artikel 17 der Richtlinie 2010/40/EU, insbesondere in Bezug auf Einholung der erforderlichen Informationen bei den zuständigen Stellen;	
12. Sicherstellung der Interoperabilität und Kontinuität der IVS-Dienste in Zusammenarbeit mit den Betreibern der Nationalen Zugangspunkte anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und mit weiteren Stellen, soweit dies erforderlich oder zweckmäßig ist.	
(2) Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr juristischen Personen des privaten Rechts durch Beleihung die Befugnis übertragen, Aufgaben nach Absatz 1 im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. § 7 Absatz 3 gilt entsprechend.	
(3) Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen der Nationalen Stelle und den Betreibern der Landessysteme regeln das Bundesministerium für Verkehr und die Länder in einer Verwaltungsvereinbarung.	

§ 10 Eigenerklärungen	
(1) Die Dateninhaber sind verpflichtet, in folgenden Fällen gegenüber der Nationalen Stelle auf elektronischem Wege eine Eigenerklärung abzugeben:	(1) Die Dateninhaber sind verpflichtet, in folgenden Fällen gegenüber der Nationalen Stelle auf elektronischem Wege eine Eigenerklärung abzugeben sofern eine Verpflichtung zur Abgabe einer Eigenerklärung nach den in §1 (2) genannten Rechtsakten besteht.
1. auf Verlangen der Nationalen Stelle und	1. auf Verlangen der Nationalen Stelle und
2. bei jeder Änderung der in der Eigenerklärung mitzuteilenden Angaben nach Absatz 2.	2. bei jeder Änderung der in der Eigenerklärung mitzuteilenden Angaben nach Absatz 2.
(2) Die Eigenerklärungen enthalten insbesondere Angaben über	
1. die Einhaltung der Datenlieferpflichten nach § 5,	
2. die nach den Spezifikationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 bereitgestellten Datenarten,	
3. die nach den Spezifikationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 einzuhaltenden Anforderungen und	
4. die nach den Spezifikationen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 mitzuteilenden Informationen.	
(3) Die Nationale Stelle hat	
1. nach dem Zufallsprinzip die übermittelten Eigenerklärungen der Dateninhaber auf die Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 zu prüfen und	
2. zu prüfen, ob die Erhebung, die Zugänglichkeit die Verfügbarkeit, der Austausch, die Weiterverwendung, die Aktualisierung, das Format der Daten, das Qualitätsmanagement und der Inhalt der Daten den Anforderungen der Spezifikationen entspricht.	
Bei Nichteinhaltung der Anforderungen kann die Nationale Stelle den betreffenden Dateninhaber	

zur Nachbesserung auffordern. Der Dateninhaber ist verpflichtet, dieser Aufforderung unverzüglich Folge zu leisten.	
(4) Die Nationale Stelle kann die Form bestimmen, in der die Eigenerklärungen elektronisch abgegeben werden. Sie kann eine Online-Plattform zur Abgabe der Eigenerklärungen einrichten. Hat sie eine solche Plattform eingerichtet, so haben die Dateninhaber diese für die Abgabe der Eigenerklärungen zu verwenden.	
(5) Sofern sich der Dateninhaber eines Datenmittlers bedient, ist der Datenmittler für die Entgegennahme der Eigenerklärungen zuständig. Der Datenmittler hat die entgegengenommenen Eigenerklärungen auszuwerten und die Auswertung an die Nationale Stelle weiterzuleiten. Der Datenmittler hat auf die Qualität der von ihm entgegen genommenen Eigenerklärungen hinzuwirken. Absatz 4 gilt entsprechend.	
(6) Die Nationale Stelle wird ermächtigt, im Wege der Allgemeinverfügung ergänzende Vorgaben zu den Absätzen 1 und 2 gegenüber Dateninhabern und Datenmittlern, soweit diese an der Bereitstellung der Daten nach § 6 beteiligt sind, zum Inhalt, zur Übermittlung und zur Struktur der Eigenerklärungen zu machen. Die Allgemeinverfügung ist im Verkehrsblatt bekannt zu machen.	
(7) Zur Erfüllung von Pflichten, die sich aus den in § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 6 genannten Rechtsakten und Vorschriften ergeben, sind keine Eigenerklärungen abzugeben.	
§ 11 Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität	
(1) Die Nationale Stelle hat für die Dateninhaber, Datenmittler und die Datennutzer ein automatisiertes System zur Verbesserung der Datenqualität bereitzustellen.	

(2) Das System nach Absatz 1 hat Folgendes zu ermöglichen:	
1. die Eingabe der Feststellung von Fehlern und Ungenauigkeiten sowie von Korrekturvorschlägen,	
2. die automatisierte Weiterleitung der eingegebenen Informationen nach Nummer 1 an die Dateninhaber und Datenmittler zur Prüfung sowie	
3. die Aufnahme der Ergebnisse der Prüfung nach Absatz 3 Satz 1.	
(3) Dateninhaber haben die über das System nach Absatz 1 eingegebenen Informationen nach Absatz 2 Nummer 1, die sie betreffen, zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung über dasselbe System zu melden. Sind die Beanstandungen zutreffend, haben die Dateninhaber die bereitgestellten Daten unverzüglich zu korrigieren. Die Meldung nach Satz 1 und die Korrekturen nach Satz 2 können auch über einen Datenmittler erfolgen.	(3) Dateninhaber haben die über das System nach Absatz 1 eingegebenen Informationen nach Absatz 2 Nummer 1, die sie betreffen, zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung über dasselbe System zu melden. Sind die Beanstandungen zutreffend, haben die Dateninhaber die bereitgestellten Daten unverzüglich zu korrigieren. Die Meldung nach Satz 1 und die Korrekturen nach Satz 2 können auch über einen Datenmittler erfolgen.
§ 12 Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission	
(1) Zuständig für die Erfüllung der Berichtspflicht nach Artikel 17 Absatz 1 und 3 der Richtlinie 2010/40/EU ist das Bundesministerium für Verkehr. Das Bundesministerium für Verkehr hat zur Wahrnehmung der Berichtspflicht nach Satz 1 die erforderlichen Informationen, insbesondere Eigenerklärungen, Fachbeiträge und Zuarbeiten der Nationalen Stelle, bei den zuständigen Stellen einzuholen.	
(2) Das Bundesministerium für Verkehr hat die Berichte auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.	
§ 13 Verarbeitung personenbezogener Daten	
(1) Personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen für die in diesem Gesetz festgelegten Zwecke nur	

verarbeitet werden, soweit ihre Verarbeitung erforderlich ist, damit die in Anhang I der Richtlinie 2010/40/EU genannten IVS-Anwendungen, IVS-Dienste und IVS-Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines erweiterten Verkehrs-, Mobilitäts- und Störungsmanagements funktionieren.	
(2) Betreffen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2010/40/EU erlassene Spezifikationen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679, so sind geeignete Vorkehrungen zum Schutz dieser Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG zu treffen.	
(3) Ist eine Anonymisierung der Daten nach Absatz 1 möglich und können die Zwecke der Datenverarbeitung mit anonymisierten Daten erreicht werden, so werden anonymisierte Daten verwendet.	
(4) Ist eine Anonymisierung nicht möglich oder können die Zwecke der Datenverarbeitung mit anonymisierten Daten nicht erreicht werden, so werden die Daten pseudonymisiert, sofern die Pseudonymisierung möglich ist und die Zwecke der Datenverarbeitung mit der Nutzung pseudonymisierter Daten erreicht werden können.	
§ 14 Verordnungsermächtigungen	
(1) Das Bundesministerium für Verkehr wird ermächtigt, zum Zweck der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit intelligenter Verkehrssysteme und des Schutzes öffentlicher Interessen, insbesondere der Verkehrssicherheit, der Datenintegrität und der Interoperabilität, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Durchführung und Ergänzung der in § 1 Absatz 2 genannten Rechtsakte zu erlassen.	
(2) Eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Regelungen enthalten über:	

1. die Anforderungen an die Struktur, den Inhalt, die Formate und die technischen Standards für die Transformation und Bereitstellung von Daten über den Nationalen Zugangspunkt,	
2. die Pflichten von Stellen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung von Interoperabilität, Qualität, Aktualität, Zugänglichkeit und Sicherheit von Daten und IVS-Diensten,	
3. die Ausgestaltung und den Betrieb	
a) des Nationalen Zugangspunkts und	
b) von Landessystemen,	
4. die Festlegung, welche Standardlizenzen nach § 8 Absatz 3 Dateninhaber zu verwenden haben,	
5. die Aufgaben und Befugnisse der Nationalen Stelle einschließlich der technischen und organisatorischen Anforderungen an die Datenprüfung, Qualitätssicherung und Fehlerkorrektur,	
6. weitere Anforderungen an Inhalt, Form, Übermittlung und Prüfung von Eigenerklärungen nach § 10 sowie die Verfahren zur Nachbesserung von Eigenerklärungen,	
7. die Ausgestaltung und den Betrieb des automatisierten Systems zur Verbesserung der Datenqualität nach § 11, einschließlich der Pflichten der Beteiligten zur Prüfung und Korrektur,	
8. die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit anderen zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene und	
9. die Erweiterung der geografischen Abdeckungen über die Festlegungen der in § 1 Absatz 2 aufgeführten Rechtsakte hinaus.	

(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 3 Buchstabe b, Nummer 4, Nummer 6 und 9 bedürfen abweichend von Absatz 1 der Zustimmung des Bundesrates. Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 4 sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zu erlassen.	(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 3 Buchstabe b, Nummer 4, Nummer 6 und 9 bedürfen abweichend von Absatz 1 der Zustimmung des Bundesrates und des Bundestages sowie der angemessenen Einbeziehung der zuständigen Stellen. Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Nummer 4 sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zu erlassen.
§ 15 Evaluierung	
(1) Dieses Gesetz ist fünf Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren. Der Evaluationsbericht wird dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet und veröffentlicht.	
(2) Der Evaluierungsbericht enthält insbesondere Aussagen zu	
1. der Wirksamkeit des Zusammenspiels zwischen den in § 1 Absatz 2 genannten Rechtsakten und diesem Gesetz,	
2. der Nutzung und Funktionalität des Nationalen Zugangspunkts,	
3. der Qualität der bereitgestellten Daten,	
4. der Gewährleistung von Interoperabilität und Kontinuität,	
5. der Wirksamkeit der Eigenerklärungen und des Systems zur Fehlerkorrektur nach § 10,	
6. dem Aufwand für Dateninhaber, Datennutzer, Länder und Kommunen und	
7. etwaigen unbeabsichtigten Nebenfolgen und Vollzugsproblemen, insbesondere in Bezug auf die Erforderlichkeit von Sanktionsvorschriften bei Nichteinhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes.	
Artikel 2 - Änderung der Mobilitätsdatenverordnung	

Die Mobilitätsdatenverordnung vom 20. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4728), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1039) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
§ 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt: „§ 9 Außerkrafttreten Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 1. Dezember 2028 außer Kraft.“	
Artikel 3 - Folgeänderungen	
(1) Die BSI-Kritisverordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 339) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: In Anhang 7 Nummer 1.22 wird die Angabe „§ 2 Nummer 1 des Intelligente Verkehrssysteme- Gesetz“ durch die Angabe „§ 2 Nummer 1 des Intelligente-Verkehrssysteme- Gesetzes“ ersetzt.	
(2) Das Personenbeförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 4 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 119) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 1 Absatz 3, § 2 Absatz 1b und die §§ 3a bis 3c werden gestrichen.	
2. § 57 Absatz 1 wird wie folgt geändert:	
a) In Nummer 11 wird die Angabe „können;“ durch die Angabe „können.“ ersetzt.	
b) Nummer 12 wird gestrichen.	
(3) Das Bundesfernstraßenmautgesetz vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 315) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
In § 9 Absatz 7 wird die Angabe „Nummer 11 des Intelligente Verkehrssysteme Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1553), das zuletzt durch Artikel 1	

des Gesetzes vom 17. Juni 2017 (BGBl. I S. 2690) geändert worden ist,“ durch die Angabe „Nummer 11 des Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetzes“ ersetzt.	
Artikel 4 - Außerkrafttreten	
Das Intelligente Verkehrssysteme Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1553), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2640) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des ... [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung dieses Gesetzes] außer Kraft.	
Artikel 5 - Inkrafttreten	
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Artikel 3 Absatz 2 tritt am 1. Dezember 2028 in Kraft.	

Information über den Bundesverband Carsharing

Der Bundesverband Carsharing e.V. (bcs) ist der Dachverband der deutschen Carsharing-Anbieter. Ziel des Verbandes und seiner Mitglieder ist es, den Autobestand und Autoverkehr sowie die Umweltbelastung durch den motorisierten Individualverkehr zu verringern. Wir fördern Carsharing als Teil einer ressourcenschonenden und klimaneutralen Mobilität in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Akteuren des Umweltverbunds.

Der Bundesverband Carsharing e.V. ist als Interessensvertretung im Deutschen Lobbyregister registriert (R004440).

VDV-Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt (IVSG) – Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags am 26.01.2026

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Branchenverband des Öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs mit rund 700 Mitgliedsunternehmen und ihren rund 450.000 Beschäftigten, bedankt sich für die Möglichkeit zum o.g. Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können.

Die Bundesregierung verfolgt mit der geplanten Neufassung des IVSG die **Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben zur Bereitstellung von Mobilitätsdaten und deren Qualitätssicherung**. Das Ziel der Schaffung qualitativ hochwertiger, flächendeckender und intermodaler Mobilitätsdaten, um Verkehrsangebote besser, intelligenter und nachhaltiger zu steuern, begrüßen und unterstützen wir grundsätzlich. Die **Verkehrsunternehmen sind auch unmittelbar** vom Gesetz **betroffen**, da der Entwurf vielfältige Anforderungen an sie – insbesondere in der Rolle als Dateninhaber von Mobilitätsdaten – stellt.

Für uns ist entscheidend, dass mit dem hier vorliegenden Entwurf des IVSG **keine Erweiterung von Datenerhebungs- und -bereitstellungspflichten** einher gehen. Der Regierungsentwurf geht jedoch an einigen Stellen über eine 1:1-Umsetzung der europäischen IVS-Richtlinie hinaus und umfasst inhaltliche Aspekte des gescheiterten Entwurfs eines Mobilitätsdatengesetzes der vorherigen Bundesregierung. Soweit der Entwurf an übergreifende Fragen der Digitalisierungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen anknüpft, fehlt es zudem vielfach an den damit verbundenen **Fragen der Finanzierung** der im Gesetz gestellten Anforderungen und Pflichten – mit Ausnahme eines erheblichen Aufwuchses an Personalstellen für die BASt zur Wahrnehmung der Aufgabe als Nationale Stelle. Der mit dem Gesetz verbundene **Aufwand bei Ländern, Kommunen und Wirtschaft wird nicht ausreichend Rechnung getragen**.

Es reicht daher nicht aus, wenn lediglich Abschätzungen für Sachkosten in Form von Software und deren Schnittstellenintegration auf Seiten des Bundes ausgewiesen werden. Denn auch auf Seiten der Länder, Kommunen und insbesondere der Verkehrsunternehmen und -verbünde ist mit erheblichen personellen Aufwänden sowohl für die Schnittstellenintegration als auch die fortlaufende Qualitätssicherung und -pflege des Datensets zu rechnen.

Insoweit möchten wir die Mitglieder des Verkehrsausschusses auf folgende änderungsbedürftige Punkte hinweisen, die der Bundestag im Rahmen des weiteren Verfahrens berücksichtigen möge:

Zu Artikel 1 – Änderungen des Intelligente-Verkehrssystem-Gesetz – IVSG

1. Pflicht zur Bereitstellung nur vorhandener Daten, aber keine Pflicht zur Datenerhebung, § 5 IVSG-E

Wir schlagen vor in § 5 IVSG eine **gesetzestextliche Klarstellung** aufzunehmen, dass **keine zusätzlichen Pflichten zur Datenerhebung** über die Vorgaben der in § 1 Abs. 2 IVSG-E genannten Rechtsnormen – insbes. zu der in § 1 Abs. 2 Nr. 4 IVSG-E referenzierten MMTIS-VO (Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926) – hinaus eingeführt werden.

Beispielweise durch folgende Formulierung eines zusätzlichen Satz 2 in § 5 Abs. 2 oder als zusätzlicher Satz 2 in § 5 Abs. 4 IVSG-E:

„Dateninhaber sind nicht dazu verpflichtet, Daten zu erheben, die sie bislang noch nicht erheben, oder Daten zu digitalisieren, die noch nicht in einem digitalen maschinenlesbaren Format vorliegen. Die besonderen Anforderungen an die Aktualisierung von Daten gelten nur für die Daten, die auch tatsächlich erhoben werden und in einem digitalen maschinenlesbaren Format zur Verfügung stehen. Es besteht keine Verpflichtung zur Datenbereitstellung die über die Vorgaben der Spezifikationen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 hinausgehen.“

In der Mobilitätsdatenverordnung bzw. der Verordnungsbegründung war bereits verankert, dass die **Pflicht zur Datenbereitstellung nur Daten erfasst, die entstanden und bereits vorhanden sind**.

Eine Generierung von neuen Daten war damit nicht verbunden.

Dieser **Grundsatz** findet sich im IVSG-E lediglich **eingeschränkt** in der **Gesetzesbegründung** zu § 5 Abs. 4 IVSG-E und nur in Bezug auf „Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen“ und „Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel“ wieder.¹

Eine explizite **Klarstellung, dass keine zusätzlichen Pflichten zur Datenerhebung und -bereitstellung von statischen und dynamischen Daten, die über die Vorgaben der in § 1 Abs. 2 genannten Rechtsnormen hinaus eingeführt werden, fehlt im vorliegenden Entwurf**.

Idealerweise sollte der Grundsatz „nur entstandene und bereits vorhandene maschinenlesbare Daten“ bereitzustellen, **aus Klarstellungsgründen in den Gesetzestext** aufgenommen werden.

Lediglich **hilfsweise** könnte der Grundsatz auch in die **Gesetzesbegründung** aufgenommen werden. Dann allerdings ohne den konkreten Bezug zu den Vorrangplätzen und Stellflächen zu Hilfsmittel, sondern allgemeiner gefasst bzw. nach dem o.g. Vorschlag.

Anderenfalls droht für die Dateninhaber eine erhöhte Rechtsunsicherheit, da dieser bisher in der Mobilitätsdatenverordnung (MDV) aufgenommene Grundsatz, durch das in dem Gesetzesentwurf adressierte Außerkraftsetzen der MDV und PBefG-Vorschriften entfallen würde.

Aus diesem Grund ist er an geeigneter Stelle in das IVSG aufzunehmen.

2. Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen und Stellflächen für Hilfsmittel

Wir schlagen vor, **§ 5 Abs. 4 IVSG – mindestens jedoch § 5 Abs. 4 S. 2, Nr. 1 und 2 IVSG – ersatzlos zu streichen**.

Grundsätzlich stellt Art. 5 Abs. 4 der VO 2017/1926/EU es in das **Ermessen** der Mitgliedstaaten Auslastungsdaten (dynamische Reise- und Verkehrsdaten gemäß Nummer 2.3 des Anhangs) über den nationalen Zugangspunkt bereitzustellen.

¹ BT-Drs. 21/2999, S. 37: „Dynamische Daten zum Auslastungsgrad der Fahrzeuge, die nach Absatz 3 bereitzustellen sind, müssen auch Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen und Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel umfassen. Es handelt sich dabei um die Pflicht zur Bereitstellung von Daten, die bereits im digital maschinenlesbaren Format vorhanden sind.“

Von diesem Ermessen will die Bundesregierung mit § 5 Abs. 4 IVSG-E Gebrauch machen und auch **dynamische Reise- und Verkehrsdaten** über den NAP einbeziehen.² Schon bisher werden statische und dynamische Reise- und Verkehrsdaten durch die Verkehrsunternehmen und Vermittler aufgrund der Vorgaben aus dem PBefG und der MDV über den DELFI e.V. an den NAP übermittelt.

Der Regierungsentwurf geht jedoch mit den Vorgaben in § 5 Abs. 4 S. 2 IVSG in der Nummer 1 (**Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen**) und Nummer 2 (**Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel**) über die **europäischen Vorgaben der MMTIS im erheblichen Maße hinaus**.

Die Spezifikationen im Anhang der VO 2017/1925/EU nehmen lediglich für statische, historische und beobachtete Reise- und Verkehrsdaten im Service Level 2 a.) i.) auf Standorte von **Parkplätzen** (auf und abseits der Straße), einschließlich **barrierefreier Parkplätze für Menschen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität** Bezug, was sich hier konkret an den **Individualverkehr** richtet.

Im Service-Level 3 a.) i.) wird lediglich bezüglich Anfragen zu Details zu **Tarifen** für Linienverkehre und nachfragerorientierten Verkehren auf Kategorien von Verkehrsdienstnutzern (Nutzergruppen wie Erwachsene, Kinder, Senioren, Studierende, (ehemalige) Militärangehörige, **Menschen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität** sowie Anspruchsvoraussetzungen und Reiseklassen) Bezug genommen.

Bei den Daten der dynamischen Reise- und Verkehrsdaten wird im Service Level 3 lediglich **pauschal auf Informationen über die Auslastung** von Linienverkehren und nachfrageorientierten Verkehren Bezug genommen.

Somit finden sich in den **europäischen Spezifikationen zu den Datenkategorien keine spezifischen Anknüpfungspunkte** wieder, welche die in § 5 Abs. 4 Nr. 1, 2 IVSG-E genannten **Auslastungsinformation für Vorrangplätze und Stellflächen für Hilfsmittel, rechtfertigen würde**.

Insbesondere ist die Vorgabe „Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen“ und „Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel“ bereitzustellen, auch vor **technischen und tatsächlichen Hintergründen nicht zweckmäßig**. Die Verkehrsunternehmen verfügen nicht über die genannten Daten, da entsprechende Sensoren und Datenerhebungsquellen dazu fehlen.

Das Verfügbarmachen dieser Daten wäre z.B. nur über den flächendeckenden Einbau von entsprechenden KI-basierten Videosystemen oder anderen Lösungen möglich.

Dies würde für die in Deutschland eingesetzte Fahrzeugflotte einen erheblichen **zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag kosten**, der dann wiederum **nicht für die eigentliche Verkehrsleistungserbringung zur Verfügung stünde**.

Darüber hinaus sind entsprechende **Zählsysteme**, die gesichert den Besetzungsgrad von Vorrangplätzen und Stellflächen in Schienenfahrzeugen, Bussen und anderen Fahrzeugen detektieren können, **nicht am Markt verfügbar**. Soweit für die Zählsensorik KI zum Einsatz kommt, benötigt diese ausreichende Trainingsdaten unter Realbedingungen (über 10.000 Datensätze). Diese Datensätze fehlen heute noch.

Mit den heute am Markt verfügbaren Systemen sind zwar Rollstühle unter gewissen Umständen detektierbar, die **Fehleranfälligkeit** ist jedoch so hoch, dass sie in der betrieblichen Praxis keine Berücksichtigung finden können.

Solange technisch noch keine ausreichend hohe Verlässlichkeit der hier adressierten Dateninformationen gegeben ist, erübrigt sich auch eine Bereitstellung dieser Daten.

² Vgl. so auch die Begründung, BT-Drs. 21/2999, S. 37.

Denn die hier adressierten Personengruppen **benötigen genau diese hohe Verlässlichkeit der Informationen, weil sie im Fehlerfall nicht flexibel reagieren können**. Aus diesem Grund sollten keine Daten eingefordert werden, die der Personengruppe, der sie zugutekommen soll, keinen echten Zugewinn bringt, sondern Frust und Enttäuschung.

Schließlich stellt sich die Frage, welche Vorteile es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bringt, zu wissen, dass ein Vorrangplatz bei der Reiseplanung und vor Fahrtantritt gerade noch unbelegt ist, der Fahrgast dann aber 3 Stationen später einsteigt und feststellen muss, dass der Platz belegt ist.

Nichtsdestotrotz ist die Branche dabei, auch **Verbesserungen für diese spezifischen Auslastungsinformationen zu schaffen**. Unter dem Dach von BRAIN³ (Brancheninitiative Auslastungsinformation) arbeitet die Branche an **Gesamtarchitekturen** für den Datenaustausch zwischen Verkehrsunternehmen und -verbünden zu den Auslastungsinformationen und entwickelt **Musterlastenhefte** für zukünftige Zählsysteme – spezifisch auch für die Anwendungsfälle der Auslastung von Vorrangplätzen und Stellflächen. Hierzu werden allerdings erst die Grundlagen in verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten⁴ geschaffen. Hier bedarf es mehr Engagement des Bundes, die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu unterstützen.

Im Übrigen hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Gesetz einen fehlenden praktischen Mehrwert der Regelung festgestellt und eine Streichung empfohlen.⁵

Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Rahmenbedingungen ist daher zu empfehlen, § 5 Abs. 4 IVSG-E – bzw. zumindest den Satz 2 einschließlich der Ziff. 1 und 2 – ersatzlos zu streichen.

Für uns ist jedenfalls entscheidend, **dass keine Erweiterung von Datenerhebungspflichten für diese Art der Auslastungsinformationen begründet wird**, was zumindest in der Gesetzesbegründung schon Eingang gefunden hat.

3. Datenqualität der Datenmittler und Betreiber von Landessystemen, § 6 Abs. 3 IVSG-E

Wir begrüßen es, dass nach § 6 Abs. 3 IVSG-E Datenmittler bzw. die Betreiber eines Landessystems, nur auf die **Einhaltung der Qualität der bereitgestellten Daten hinzuwirken** haben. Die Datenmittler und Landessysteme können nur mit den Daten arbeiten, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden.

4. Faire Lizenzbedingungen für die Dateninhaber schaffen, § 8 IVSG-E

Wir schlagen vor, § 8 Abs. 1 IVSG-E wie folgt zu fassen:

Die Bereitstellung ~~und die Nutzung~~ der Daten über den Nationalen Zugangspunkt ~~sind~~ erfolgt unentgeltlich. Für die Nutzung der im Nationalen Zugangspunkt bereitgestellten Daten können Lizenzvereinbarung oder andere Kooperationsmodelle getroffen werden.

Die in § 8 IVSG-E pauschal vorgegebene **unentgeltliche Bereitstellung und Nutzung** von Daten aus dem Nationalen Zugangspunkt ist nicht zweckmäßig.

Die im VDV organisierten Unternehmen lehnen eine Weitergabe von strategischen Betriebsdaten oder auch kommerziellen Marktdaten (Echtzeit-Betriebsdaten, Markterhebungen usw.) nicht grundsätzlich ab. So sind wir als Branche durchaus bereit, ÖV-fremden Anbietern, der Wissenschaft oder der Forschung Daten dieser Art bereit zu stellen; allerdings **nur (!) auf einer vertraglichen Basis bzw. auf der Basis von kosten- und wertorientierten Nutzungsabkommen oder im Rahmen von Lizenzen**. Ferner ist dabei für uns wichtig, dass dies alles auf freiwilliger Basis erfolgen können muss.

³ Vgl. <https://www.brain-auslastungsinformation.de/brain>.

⁴ Hier sind bspw. Projekte wie U-hoch-3, NV-Profi und Hermes zu nennen.

⁵ Vgl. BT-Drs. 21/3507, S. 1.

Die Vertrags- und Lizenzvereinbarungen klären nicht nur die Frage, wie der an der Datenerhebung und -verarbeitung zugrundeliegende Aufwand **entlohnt** werden kann, sondern können den Echtzeitdaten oder auch Auslastungsdaten ebenfalls einen **Wert ausweisen**.

So wird die Basis geschaffen, um Angebote im Öffentlichen Personenverkehr zu verbessern und wirtschaftlicher vermarkten zu können.

In der Praxis sehen die Kooperationsmodelle nicht nur das Modell „Geld gegen Daten“, sondern auch „Daten gegen Daten“ vor. Ein Verkehrsunternehmen kann alternativ mit einem ÖV-fremden Anbieter beispielsweise auch die Vereinbarung treffen, dass man an Stelle der Preisbildung **Daten gegenseitig austauscht**, also *beide Seiten* von einer Datenweitergabe profitieren. Dies ermöglicht den Verkehrsunternehmen auch die eigene Datengrundlage zu stärken, wenn im Rahmen von vertraglichen Lösungen Datennutzer z.B. in Form großer Digital-Plattformunternehmen wiederum Datensets an die Verkehrsunternehmen zurückgeben. Dies sollten die **Partner selbst entscheiden können**.

Zudem sehen sowohl die VO 2017/1926/EU (MMTIS) als auch die VO 2022/670/EU (RTTI) die Möglichkeit vor, Lizenzvereinbarungen für die Nutzung der bereitzustellenden Daten abzuschließen, inklusive **einer angemessenen Vergütung für die Aufwände der Dateninhaber**. Der kategorische Ausschluss dieser Möglichkeit erschließt sich uns daher nicht. Die Möglichkeit einer Vergütung sollte grundsätzlich eingeräumt werden, wobei die Preisgestaltung stets **fair, angemessen, und diskriminierungsfrei** sein muss.

Bestimmte Mobilitätsdaten, wie z.B. Verfügbarkeitsdaten oder Auslastungsdaten, werden von den Dateninhabern durch Investitionen und einen jahrelangen Betrieb erwirtschaftet. Der **Ausschluss einer angemessenen Vergütung im Gegenzug für das Teilen dieser Daten führt zu einem unfairen Wettbewerb** und einer unangemessenen Bevorteilung neuer, abstrakter Geschäftsmodelle gegenüber bereits bestehenden und bewiesenen Angeboten. Dies führt zu einer massiven Belastung der Dateninhaber, weil nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die Generierung dieser Daten mit Aufwand und Kosten verbunden sind.

Dateninhaber müssen auch in Zukunft geltend machen können, dass bestimmte Informationen nicht bereitgestellt werden müssen, wenn diese **Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse** enthalten.

Auch für den **eigenwirtschaftlichen Fernverkehr lehnen wir daher eine Bereitstellung von detaillierten, historischen und dynamischen Auslastungsdaten** über den NAP ab. Während im Regionalverkehr Auslastungsdaten z.T. innerhalb der Branche und vereinzelt auch mit Aufgabenträgern geteilt werden, werden Auslastungsdaten im Fernverkehr heute primär an die DB InfraGO zur Anzeige an Haltestellen gegeben. Auslastungsdaten stellen kommerziell wertvolle und wettbewerblich sensible Daten dar, die für die Preissetzung, Angebotsplanung und Reisendenlenkung eine entscheidende Rolle spielen. Genau aus diesem Grund investieren Verkehrsunternehmen in kostenintensive Erfassungssysteme wie automatische Fahrgastzählsysteme oder Check-In-Check-Out-Systeme. Eine Datenteilungspflicht würde jegliche Anreize zerstören, weiterhin in diese Systeme zu investieren.

Auch mit Blick auf den **intermodalen Wettbewerb ist nicht nachvollziehbar, warum primär die Schiene und der ÖPNV** zur Herausgabe von Auslastungsdaten verpflichtet wird.

Intermodale Verkehrsträger wie der MIV werden nicht in gleichem Maße zur Bereitstellung von Auslastungsdaten verpflichtet und der Flugverkehr überhaupt nicht.

Dabei konkurrieren nachhaltige Fernverkehre (Bus und Schiene) direkt mit nationalen Flugbetreibern bei Zubringern zu Hubflughäfen. Hierbei handelt es sich um eine offensichtliche **Ungleichbehandlung**, die so auch nicht aus den europäischen Rechtsakten zu Intelligenten Verkehrssystemen bzw. den Delegierten Verordnungen nachvollziehbar wird. Letztlich ist im Sinne eines fairen Wettbewerbs in Europa eine **ungesteuerte Herausgabe von Auslastungsdaten über den NAP** zu vermeiden. Es besteht zudem keine EU-rechtliche Anforderlichkeit hierfür.

Zu begrüßen ist hingegen ausdrücklich § 8 Abs. 4 IVSG-E, der die Datennutzer dazu verpflichtet, die Daten unverzüglich in ihre IVS-Dienste einzu beziehen.

In der Vergangenheit ist es vermehrt vorgekommen, dass digitale Plattform- und Navigationssystemanbieter die Plandaten der Verkehrsunternehmen und -verbünde nicht ausreichend oft aktualisiert übernommen und in ihre Dienste einbezogen haben, obwohl sie regelmäßig über den NAP bereitgestellt wurden.

Es wäre ggf. zu überlegen, die hier definierte „Einbeziehung“ zu einer echten „Nutzungsverpflichtung“ bzgl. der Integration der Datensets aus dem NAP aufzuwerten. Die bereitgestellten Daten werden so sinnvoll und „in Echtzeit“ in die IVS-Dienste überführt. Durch eine Verpflichtung könnte für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine höhere Verbindlichkeit und Qualität für genutzte IVS-Dienste entstehen.

5. Vollständiger Verzicht auf Eigenerklärungen für Dateninhaber von Daten nach der MMTIS

Wir schlagen vor, **§ 10 Abs. 7 IVSG-E** wie folgt abzuändern:

„Zur Erfüllung von Pflichten, die sich aus den in § 1 Absatz 2 Nummer 1, 4 und 6 genannten Rechtsakten und Vorschriften ergeben, sind keine Eigenerklärungen abzugeben.“

Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung im neuen Gesetzesentwurf – anders als noch der Referentenentwurf – von einer pauschalen Verpflichtung zur Abgabe von Eigenerklärungen abgesehen hat. Jedoch ist der Vorschlag, eine Eigenerklärung nur noch 1. „auf Verlangen“ der BASt oder 2. „bei jeder Änderung“ abzugeben, weiterhin kritisch zu bewerten.

Zunächst ist festzuhalten, dass **Verkehrsunternehmen ihren Datenbereitstellungsverpflichtungen bereits heute umfassend nachkommen**. Über die Landessysteme und den DELFI e.V. werden umfangreiche statische und dynamische ÖPNV-Daten an den NAP gemeldet. Auch der Art. 9 der VO 2017/1926/EU (MMTIS) sieht die Abgabe einer Eigenerklärung nicht als verpflichtende Muss-Anforderung vor.

Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung explizit zum Ziel gesetzt, **Bürokratie abzubauen**, was durch eine Verpflichtung zur Abgabe von Eigenerklärungen ad absurdum geführt würde. Dies würde für die Verkehrsunternehmen **nicht notwendige und zusätzliche Bürokratie bedeuten**. Schließlich kann die Prüfung über die Einhaltung der Bereitstellungspflichten auch einfach über den Nationalen Zugangspunkt erfolgen, ohne dass es einer Eigenerklärung bedarf. Nur und soweit diese Prüfung unergiebig ist oder erhebliche Änderungen an der Datenübermittlung festgestellt werden, könnte zu überlegen sein, auf die Datenmittler oder auf einzelne Dateninhaber zuzugehen.

Soweit die Mitgliedstaaten Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission haben, sollten diese auch durch die Bundesverwaltung – namentlich der BASt als Nationale Stelle – wahrgenommen werden. Hierfür sieht der Gesetzesentwurf auch einen nicht unerheblichen Aufwuchs bei der Personalausstattung der BASt vor. Den Dateninhabern – insbesondere den Verkehrsunternehmen – sollten daher diese Berichtspflichten nicht aufgedrängt werden.

6. Verordnungsermächtigung in § 14 IVSG-E zweckmäßig gestalten

Der Gesetzesentwurf sieht in § 14 IVSG-E sehr weitreichende Verordnungsermächtigungen vor, die erhebliche **Zweifel an dem verfassungsmäßigen Bestimmtheitsgebot** begründen.

Besonders enthält § 14 Abs. 2 weiterhin im Einzelnen sehr weitreichende Bestimmungen, die stark in die **Organisationhoheit der Länder und Kommunen eingreifen**.

Zu begrüßen ist, dass gegenüber dem Referentenentwurf durch den Einschub in § 14 Abs. 3 IVSG-E insbesondere

- die Anforderungen an die Struktur, den Inhalt, die Formate und die technischen Standards für die Bereitstellung von Daten über den NAP,

- die Pflichten von Stellen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen,
- die Ausgestaltung und der Betrieb der Landessysteme,
- die Festlegung, welche Standardlizenzen Dateninhaber zu verwenden haben und
- die weiteren Anforderungen an Inhalt, Form, Übermittlung und Prüfung von Eigenerklärungen nun auch der **Zustimmung des Bundesrates** bedürfen.

Uns fehlt jedoch weiterhin eine ausreichende **gesetzliche Verankerung der Berücksichtigung und Beteiligung der betroffenen Branchen und Verbände**.

Denn die Ermächtigungen umfassen u.a. auch die Pflichten von Dateninhabern, Datenmittlern und Datennutzern in Bezug auf Datenqualität und Zugänglichkeit. Hier ist zu hinterfragen, ob solch weitreichende Regelungen allein durch den Verordnungsgeber bzw. die BAST geregelt werden sollten.

Es erscheint uns zweckmäßiger, dies im Rahmen eines **Gesetzgebungsverfahrens** zu regeln oder andere Beteiligungs- und Mitwirkungsformen der Betroffenen zu schaffen und gesetzlich zu verankern, um deren Interessen besser zu berücksichtigen.

Zu Artikel 2 – Änderungen der Mobilitätsdatenverordnung – MDV

7. Außerkrafttreten der MDV

Aktuell enthält die Vorschrift **keine Übergangsbestimmungen** für Sachverhalte und Vorgänge, die nach alter Rechtslage fortzusetzen sein könnten. Dies sollte nachgeholt werden.

Insbesondere ist hierbei zu beachten, dass die **MDV in ihrer Anlage bestimmte Anforderungen an Datenmodelle und -standards definiert**. Diese werden **branchenweit anerkannt** und bereits umgesetzt. Entscheidend ist, dass diese definierten und anerkannten **Spezifikationen** durch die Novellierung nicht einseitig durch die BAST abgeändert werden, sondern **fortgeführt** werden.

Ein weiterer Vorteil der bisherigen MDV war, dass gem. §§ 6, 7 MDV auch Dritte bzw. Datennutzer sich **registrieren** mussten und so auch der **Zweck der Datennutzung nachvollziehbar** war.

Sollte diese Regelung wegfallen, so ist zumindest im Rahmen des IVSG **eine Registrierungspflicht für Datennutzer zu empfehlen**. So wird die **Nachvollziehbarkeit der Identität** der Datennutzer und interessierter Dritter, als auch deren **Nutzungszwecke** gewährleistet. Dies verbessert im Übrigen auch die Evaluierung des Gesetzes.

Insoweit könnte bspw. in **§ 8 Abs. 5 IVSG eine Registrierungspflicht der Datennutzer und eine Angabe des Verwendungszwecks analog zu den bisherigen Regelungen der §§ 6, 7 MDV aufgenommen werden**. Die bisher im Gesetzesentwurf unter § 8 Abs. 4 IVSG-E vorgesehenen Pflichten an den Datennutzer genügen diesem Erfordernis nicht.

Zu Artikel 3 – Änderungen des Personenbeförderungsgesetzes – PBefG

8. Wegfall von Vorschriften im PBefG, § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1b, § 3a ff. PBefG

Der **Bundesrat** hat sich in seiner Stellungnahme **gegen die geplante Streichung von § 1 Absatz 3 und § 2 Absatz 1b PBefG ausgesprochen**.

Der **Bundesrat** ist der Auffassung, dass dies den Rechtsrahmen für die Vermittlung von Taxi- und Mietwagenfahrten aufheben würde und die **wirksame Kontrolle von Vermittlungsplattformen dadurch behindert** würde, weil Ordnungs- und Genehmigungsbehörden Eingriffsbefugnisse verlieren würden.

Die **Bundesregierung** hat in ihrer Gegenäußerung vorgetragen, dass **Zweck und Funktion** der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1b PBefG nicht die ordnungspolitische Regulierung von Vermittlern von Beförderungsleistungen wie Taxi- und Mietwagenfahrten sei, sondern sich nur auf die

Datenbereitstellungspflichtigen bezögen; die Vorschriften gingen durch die Streichung von § 3aff. PBefG ins Leere und seien daher auch zu streichen.

Aus Sicht des **VDV** lässt sich dieser Widerspruch wie folgt lösen: Die Datenbereitstellungsverpflichtungen der „reinen“ Vermittler, also derjenigen Unternehmen, die nicht selbst durch ihre Tätigkeit schon Unternehmen im Sinne des PBefG sind, hatten in der vorhergehenden PBefG-Novelle auch die Funktion, **sicherzustellen, dass die Abgrenzung zwischen „Vermittler“ und „Unternehmer“ auch effektiv überwacht werden kann.**

Um dies auch unter der geänderten Rechtsgestaltung, nämlich der Streichung der Datenbereitstellungsregelungen im PBefG sicherzustellen, sind erstens entsprechend der Bundesratsforderung **§§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1b PBefG beizubehalten** und zweitens im PBefG bei den Befugnissen der Genehmigungsbehörde in den §§ 54 bzw. 54a PBefG ausdrücklich aufzunehmen, dass diese nicht nur vom Unternehmer, **sondern auch vom Vermittler die erforderlichen Daten verlangen kann, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu überwachen.**

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.



Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)54-F

vom 22.01.2026

öff. Anhörung am 26.01.2026

Wikimedia Deutschland e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin

Sekretariat PA 15 - Verkehrsausschuss

Deutscher Bundestag

Platz der Republik 1

11011 Berlin

per E-Mail

Stellungnahme

des Wikimedia Deutschland, Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und die Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt

Berlin, den 22. Januar 2026

Wikimedia Deutschland setzt sich für Chancengleichheit beim Zugang zu Wissen und Bildung ein und unterstützt die vielen Tausend Ehrenamtlichen, die in der Wikipedia und ihren Schwesterprojekten tagtäglich ihr Wissen mit allen Menschen teilen. Wir stehen für eine Wissensallmende, in der Faktendaten möglichst frei zum Vorteil der Gesellschaft eingesetzt werden können. **Gesetzliche Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Open Data sind eine wichtige Voraussetzung zur Mehrung Freien Wissens.** Open Data ist die notwendige Grundlage für niederschwellige und einfach zu nutzende intermodale Mobilitätsketten und trägt somit zur Mobilitätswende bei. Wir bedanken uns für die Gelegenheit, den Entwurf zur Neuregelung des IVSG kommentieren zu dürfen.

In Stichpunkten

- ☛ Die Orientierung an den Open-Data-Leitlinien der EU hinsichtlich unentgeltlichen und unmittelbaren Zugangs und Wiederverwendung der Informationen zu jedem Zweck, sowie zu diskriminierungsfreien Standardlizenzen begrüßen wir ausdrücklich. Der Gesetzesentwurf verlagert die Festlegung möglicher

**Wikimedia Deutschland –
Gesellschaft zur Förderung
Freien Wissens e. V.**

Tempelhofer Ufer 23 – 24
10963 Berlin

Postfach 61 03 49
10925 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 577 11 62 - 0
Fax: +49 (0) 30 577 11 62 - 99

wikimedia.de
politik@wikimedia.de

Spendenkonto:
IBAN: DE05 1002 0500 0003
2873 00

BIC: BFSWDE33XXX

Geschäftsführende Vorständin:
Franziska Heine

Eingetragen beim Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg unter der Nummer
23855 B

Standardlizenzen jedoch auf eine noch zu entwickelnde Verordnung und setzt keine Grenzen hinsichtlich möglicher Bedingungen der Datennutzung. Insbesondere für transnationale Mobilitätsauskünfte ist eine Beschränkung auf international anerkannte Lizenzen essentiell, die auch eine Zusammenführung und gemeinsame Verwendung verschiedener Informationsquellen gestatten. Wir empfehlen hier eine ausdrückliche Nennung der international anerkannten Creative-Commons-Lizenzen – bevorzugt CC-0 1.0 – sowie der Open Database License (ODbL) bereits im Gesetz.

- ☛ Der Entwurf geht von Diensteanbietern, Startups, Forschenden und Behörden als Nutzende der Mobilitätsdaten aus. Als Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens möchten wir betonen, dass auch Zivilgesellschaft und Digitales Ehrenamt offene Daten in einer großen Vielfalt von Projekte nutzen, zu ihrer qualitativen Verbesserung sowie ihrer leichteren Wiederverwendbarkeit beitragen. Viele Entwicklungen im Mobilitätsdatenbereich gehen maßgeblich auch auf das Engagement Ehrenamtlicher zurück; viele Entwicklungen und Anwendungen, die von dem Gesetz profitieren werden, betten sich in Projekte Freien Wissens ein. Auch aus diesem Grund ist ein niederschwelliger, unentgeltlicher, diskriminierungsfreier Zugang zu Mobilitätsdaten zur Verwendung für jeden Zweck unabdingbar.
- ☛ Der Begriff der „Maschinenlesbarkeit“ ist sehr weit gefasst und in der vorliegenden Form praktisch überflüssig. Der Gesetzgeber könnte seinen perspektivischen Wunsch nach einer Entwicklung hin zu semantischen Verkehrsdaten ausdrücken, durch die auch die Sachverhalte in diesen Daten maschinell auswertbar würden.
- ☛ Aus unserer Sicht bestehen noch offene Fragen, ob durch die Formulierungen in § 5 IVSG-E eine Ausnahme für Eisenbahnfernverkehrsunternehmen durch die Hintertür entstehen könnte.
- ☛ Wie schon bei den Entwürfen des Mobilitätsdatengesetzes halten wir die Auslagerung einer Reihe von Regelungen in eine separate Verordnung zwar für nachvollziehbar, um auch auf geänderte Rahmenbedingungen flexibel reagieren zu können. Da der Entwurf jedoch auch in der Gesetzesbegründung zunächst vage bei der Festlegung auf Lizenzkategorien bleibt, halten wir es für wichtig, bereits hier die internationale Kompatibilität von Lizenzen als Ziel festzuhalten und die Entwicklung weiterer, bislang nicht existierender Standardlizenzen kategorisch auszuschließen.

Rückblick auf 14 Jahre Geschichte

Die Forderung nach offenen Mobilitätsdaten blickt in der Bundesrepublik auf eine eng mit dem Engagement Ehrenamtlicher aus der Digitalen Zivilgesellschaft verwobene Geschichte zurück. Als der Datenaktivist Michael Kreil im Jahr 2012 die Fahrplandaten der Deutschen Bahn in das international verbreitete GTFS-Format transformierte, drohte die Bahn dem Aktivisten noch mit rechtlichen Konsequenzen.¹ Nur drei Jahre später verkündete die Bahn

¹ vgl. Netzpolitik.org vom 28.09.2012: <https://netzpolitik.org/2012/deutsche-bahn-beschwert-sich-uber-open-data-initiative-interview-mit-einem-macher-von-openplanb/>

den Start ihres Open-Data-Portals, über das unter anderem der Zugriff auf den Betriebszustand von Aufzügen an ersten Bahnhöfen möglich war.² Ehrenamtliche hatten in der Zwischenzeit erste Verkehrsverbünde und -unternehmen überzeugt, auch ihre Fahrplandaten in standardisiertem Format als Open Data zu veröffentlichen, und so ergab sich nach und nach die Gelegenheit, verschiedene Mobilitätsmodi zu intermodalen Verkehrsauskünften zusammenzuführen, die Qualität der Daten zu begutachten und Verbesserungsvorschläge zur Qualitätssicherung zu machen, bis hin zu spielerischen Ansätzen – einfach, weil das nun ging.³

Durch die nach und nach wachsenden Datenbestände konnten in der Folge anderswo entwickelte Freie-Software-Systeme auch in Deutschland praktisch erprobt werden. Ein Ehrenamtlicher aus dem Code-for-Germany-Netzwerk übersetzte im Dezember 2016 die beim Helsinkier Verkehrsverbund entwickelte Mobilitätsauskunft „digitransit“ ins Deutsche und setzte eine Instanz auf, die er mit Open-Data-Fahrplandaten befüllte.⁴ Anderswo hatten Ehrenamtliche sich damit beschäftigt, regelmäßige Angebote von Mitfahrzentralen in eines der weltweit standardisierten Mobilitätsformate zu transformieren, so dass solche regelmäßigen Fahrten – insbesondere als erste oder letzte Meile im ländliche(re)n Raum – in eine Mobilitätsauskunft integriert werden können.⁵ Und auch die ab 2019 gerade erst auf den Markt drängenden Anbieter für Mikromobilität konnten insbesondere in den USA aufgrund kommunal durchgesetzter Datenbereitstellungspflichten Teil intermodaler Mobilitätsauskünfte werden.⁶

Dieses Bild vieler verschiedener, auf spezielle Zwecke zugeschnittene Auskünfte und einem ungehinderten Zugang zu diesen Daten stand anfangs in starkem Kontrast zum Selbstverständnis unter anderem der Verkehrsverbünde, aber auch einzelner Mobilitätsdienstleister. Der Standpunkt der Verbünde war lange, dass sie – und *nur* sie – korrekte Mobilitätsauskünfte leisten könnten.⁷ Später knüpften einige von ihnen den Zugang zu Fahrplandaten an verpflichtende Registrierungen und bauten technische Hürden für einen direkten Zugriff ein. Wieder andere behaupteten, dass pure Faktendaten, die sich auch durch objektive Beobachtung der Realität ermitteln lassen und die sie bereitwillig an ihre Nutzenden ausspielen, gleichzeitig Geschäftsgeheimnisse seien.

Intermodale Systeme wie digitransit fanden in Deutschland derweil immer weitere Verbreitung; die Projekte „stadtnavi“ und „bbnavi“ bauten unmittelbar auf digitransit auf.

² Open Knowledge Foundation Deutschland e.V., 23.10.2015: <https://okfn.de/blog/2015/10/die-bahn-kommt-auf-open-data/> (Offenlegung: Der Autor der Stellungnahme war an der Begleitung der Vorbereitung des Open-Data-Portals beteiligt)

³ Beispiele für Qualitätsverbesserungen sind z.B. die Anreicherung eines Bahnhofsdatsatzes mit Geokoordinaten, vgl. <https://blattspinat.com/posts/bahnroulette/> oder der Abgleich von Daten der NVBW mit OpenStreetMap-Kartendaten: <https://mfdz.de/blog/haltestellendaten-bw-vergleich-osm-nvbw>

⁴ Die deutschsprachige Übersetzung kann mit Zeitstempel 18.12.2016 auf Github nachvollzogen werden: <https://github.com/HSLdevcom/digitransit-ui/commit/6d08ceac3af65bbcff61411c0e316ebdf4d9b203>

⁵ Selbst lokale Angebote wie Mitfahrbänke können so in Mobilitätsauskünften sichtbar gemacht werden, vgl. Mitfahrdezentrale 24.05.2019: <https://mfdz.de/blog/fahrplane-fur-mitfahrbanke>

⁶ Hierzu z.B. Radforschung, 16.04.2019: <https://radforschung.org/log/mds-fuer-kommunen-erklaert/>

⁷ Zuletzt z.B. in der VDV-Schrift 7030 (2013)

Mit dem Projekt *transitous* existiert mittlerweile ein gemeinschaftlich von vielen Schultern getragenes Vorhaben, Tür-zu-Tür-Routing quer durch Europa zu ermöglichen.⁸ Währenddessen liegt die Hürde zu einem ganzheitlich gedachten Mobilitätssystem, in dem alle Mobilitätsmodi selbst grenzüberschreitend miteinander kombiniert und zu einem größeren Ganzen werden können, in 2026 immer noch an fehlenden offenen Mobilitätsdaten.

Offenheit als wichtige Voraussetzung für Wiederverwendbarkeit

Der Begriff „offen“ muss hier im Sinn der einschlägigen Definitionen verstanden werden.⁹ Daten sind dann offen, wenn sie

- niederschwellig zugänglich sind,
- in einem wiederverwendbaren Format vorliegen,
- ihre Nutzung, Veränderung und Verbreitung – auch in veränderter Form – zu jedem Zweck und durch Alle unentgeltlich erfolgen darf.

Jede Abweichung von irgendeinem dieser Kriterien sorgt dafür, dass Daten nicht mehr als „Offen“ bezeichnet werden können.

Zwar gab es im Lauf der Zeit immer wieder Einwände gegen einzelne dieser Klauseln, die häufig auch auf den ersten Blick plausibel klingen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch in der Regel heraus, dass genau diese Definition den größten Beitrag zum Gemeinwohl leisten kann.

Im Fall der **niederschwelligen Zugänglichkeit** beispielsweise haben gerade bei Mobilitätsdaten einzelne Akteure in der Vergangenheit immer wieder argumentiert, dass eine Registrierungspflicht für Datennutzende sinnvoll sei. Somit könnten Nutzende zum Beispiel über Aktualisierungen der Datensätze informiert werden, die sie nutzen. Dieses Argument hält einer genaueren Betrachtung jedoch nicht stand. Selbstverständlich können Datennutzende *bei Interesse* und *freiwillig* solch einen Benachrichtigungsdienst abonnieren. Erfolgt die Datenbereitstellung auf halbwegs aktuellen technischen Standards, kann jedoch schon die Sinnhaftigkeit solch eines Dienstes hinterfragt werden. Hinweise auf Aktualisierungen können genauso gut über RSS- oder Atom-Feeds kommentiert werden.¹⁰ Der Zusammenhang zwischen solchen „Services“ und dem Zugang zu den Daten an sich ist argumentativ nicht nachvollziehbar. Eine wie auch immer geartete Registrierungspflicht sollte daher keinesfalls für den NAP in Betracht gezogen werden.

Ein häufig genanntes Argument gegen die **Nicht-Diskriminierung** und die **Nutzung zu jedem Zweck** ist, dass marktmächtige Nutzende offener Daten unverhältnismäßig hohe Wertschöpfung aus diesen Daten ziehen könnten. Es müsse daher z.B. zwischen

⁸ <https://transitous.org/>

⁹ vgl. Open Definition 2.1 <https://opendefinition.org/od/2.1/de/> oder von Lucke/Geiger 2010

¹⁰ eine Prüfung auf aktualisierte Bulk-Datensätze ist auch durch die Nutzung des last-modified-Headers möglich, siehe <https://github.com/transportkollektiv/opendata-antipatterns/blob/main/patterns/timestamp.md>

marktmächtigen Akteuren und anderen unterschieden werden, oder zwischen kommerzieller und nichtkommerzieller Verwendung. Beide Ansätze schaffen in der Praxis mehr Hürden für diejenigen Nutzenden, die eigentlich gar nicht von ihnen gemeint sein sollten. Zum Einen waren viele Jahre lang *gerade* einzelne marktmächtige IT-Konzerne diejenigen, die durch Ausschließlichkeitsvereinbarungen Zugang zu verschiedenen Arten von Mobilitätsdaten bekamen, *ohne* dass diese als Open Data der Allgemeinheit bereitstanden. Eine Ungleichbehandlung marktmächtiger Akteure würde die Verwendung etablierter Standardlizenzen von vornherein ausschließen und dadurch Rechtsunsicherheiten gerade bei Einzelpersonen und kleinen Unternehmen schaffen – die ihrerseits nicht die Ressourcen für juristische Prüfungen haben wie die eigentlich vermeintlich adressierten Konzerne. Auch die Unterscheidung zwischen „kommerziell“ und „nichtkommerziell“ ist in der Praxis keineswegs trennscharf, wodurch viele wünschenswerte und dem Gemeinwohl dienende Nutzungsarten in einen Graubereich verschoben werden.¹¹

Schließlich lohnt es sich festzuhalten, dass es sich bei den gegenständlichen Informationen durchweg um **Faktendaten** handelt. Sie sind durch objektive Beobachtung und Messung der Realität erhebbar und auch durch Dritte nachvollziehbar. Sie sind ausdrücklich keine individuellen kreativen Schöpfungen, an denen beispielsweise durch das Urheberrecht Immaterialgüterrechte entstehen würden.¹² Ihr Nutzen – wie auch die Zugänglichkeit eines als Gesamtsystem gedachten Netzwerks verknüpfbarer Mobilitätsmodi – vervielfacht sich, wenn sie miteinander in Bezug gebracht und gemeinsam ausgewertet werden können. Keinesfalls sollten durch einschränkende Bedingungen der Weiterverwendung dieser Faktendaten neue Leistungsschutzrechte quasi durch die Hintertür etabliert werden. Im Gegenteil können die bisherigen Dateninhaber durch eine möglichst breite Wiederverwendung dieser Daten und die damit verbundenen – und auch durch den Gesetzesentwurf vorgesehenen – Qualitätssicherungsmechanismen umfangreich profitieren. Selbstverständlich ist es hierfür nötig, dass die Dateninhaber eine Dateninfrastruktur auf dem Stand der Zeit vorhalten und auf international akzeptierte Standards setzen, anstatt inkompatible nationale Insellösungen als Sonderweg zu propagieren.

Für weiteren Austausch zu einer möglichen Weiterentwicklung der Open-Data-Bestrebungen insbesondere hin zu Linked-Data-Ansätzen steht Ihnen das Team Politik und öffentlicher Sektor von Wikimedia Deutschland unter politik@wikimedia.de jederzeit gerne zur Verfügung.

¹¹ siehe hierzu auch Paul Klimpel, „Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung »nicht-kommerziell – NC«“, 2012: https://irights.info/wp-content/uploads/userfiles/CC-NC_Leitfaden_web.pdf

¹² vgl. hierzu den Abschlussbericht FoPS 70825 „Eigentums- und Nutzungsrechte im öffentlichen Verkehr“, 2010.

Potenziale der Digitalisierung nutzen: Daten zu Mobilitätsdienstleistungen im IVSG als Schlüssel für Innovation, Mobilität für Alle und Fortschritte in Rich- tung Klimaneutralität

*Von Paul Schneider (Volkswirt und Humangeograph)
Researcher am Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik
des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH*

Zusammenfassung:

Die Gesetzesnovelle des IVSG bietet erhebliche Potenziale: für Innovation- und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mobilitätsdienstleistungssektors, zur Verbesserung urbaner wie ländlicher Mobilität und für kostengünstige Fortschritte in Richtung Klimaneutralität. Dazu muss die Neufassung des IVSG Mobilitätsdaten umfassend für Reiseinformations- und Buchungsdienste verfügbar machen. Die Grundlagen hierfür sind im vorliegenden Entwurf der Novelle (IVSG-E) verankert, dieser bedarf jedoch folgender Änderungen:

- Klarstellung: Es besteht eine Datenbereitstellungspflicht für alle Mobilitätsdienstleister, um Reiseinformationsdiensten die vollständige Darstellung aller verkehrsmittelübergreifenden Routenoptionen zu ermöglichen.
- Erweiterung: Mobilitätsdienstleister müssen den Ticketkauf durch Drittanbieter ermöglichen, damit Buchungsplattformen durchgehende Tickets für die gesamte Reisekette anbieten können.

Diese Änderungen orientieren sich an den erfolgreichen Implementierungen der Richtlinie 2010/40/EU und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 (im Folgenden MMTIS-Verordnung) in Finnisches Recht (im Act on Transport Services).

1. Anpassungsvorschläge

Die Überarbeitung des IVSG dient neben der Implementierung von Vorgaben aus der Richtlinie 2010/40/EU unter anderem auch zur Umsetzung der MMTIS-Verordnung (siehe Artikel 1 Absatz 2 Satz 4. des Entwurfs für das IVSG). Letztere zielt auf die Bereitstellung EU-weiter, multimodaler Reiseinformationsdienste und sollte ursprünglich durch das Mobilitätsdatengesetz in deutsches Recht umgesetzt werden. Der Gesetzgebungsprozess zum Mobilitätsdatengesetz ist gescheitert und soll auch nicht wieder aufgenommen werden. Um sowohl dem Ziel und Zweck der MMTIS-Verordnung zu genügen, als auch deren Potenziale für Nutzende, Mobilitätsbranche und Klimaschutz auszuschöpfen, ist eine weitgehende und innovative Umsetzung der Richtlinie zu multimodalen Reiseinformationsdiensten (MMTIS-Verordnung) im Rahmen der IVSG-Novelle erforderlich.

Hierfür sind insbesondere Klarstellungen zu Datengebern und Datenarten (nachfolgend in Abschnitt 1.1) sowie eine Erweiterung um den Ticketverkauf durch Dritte (Abschnitt 2.2) sinnvoll.

1.1. Einbezug aller Mobilitätsdienstleister sowie der erforderlichen Daten

Mobilitätsdienstleistungen, beispielsweise Bikesharing-Angebote oder Linien-Reisebusse, werden im aktuellen Entwurf nicht explizit erwähnt, für Unternehmen dieser Branchen wird jedoch Erfüllungsaufwand angenommen (siehe IVSG-E, S. 25, 26). Es bleibt unklar, welche Gesetzesnorm diesen Erfüllungsaufwand konkret begründet, insbesondere weil nur Daten nach Artikel 5 Absatz 4 der MMTIS-Verordnung explizit genannt werden. Um den Sinn und Zweck der MMTIS-Verordnung zu erfüllen und die in Abschnitt 2 dieser Stellungnahme dargelegten, positiven Wirkungen zu entfalten, sollte klargestellt werden, dass alle Verkehrssysteme, die Mobilitätsdienstleistungen erbringen, zur Datenübermittlung verpflichtet sind. Zudem sollte klargestellt werden, welche Daten übermittelt werden müssen. Hierfür könnte Artikel 5 Absatz 4 folgendermaßen geändert werden:

Aktueller Wortlaut des ISGV-E	Änderungsvorschläge für den ISGV-E Streichung Ergänzung
§5 (4) Die Bereitstellungspflicht erfasst die Daten nach Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926. Zu den dynamischen Daten zum Auslastungsgrad der Fahrzeuge von straßengebundenen und von schienengebundenen Linienverkehrsdiensten über den Nationalen Zugangspunkt müssen die bereitzustellenden Daten auch umfassen: 1. Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen und 2. Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel.	§5 (4) Die Bereitstellungspflicht umfasst alle im Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1927 als Linienverkehr und Nachfrageorientierter Verkehr erfassten Verkehrsarten. erfasst die Daten nach Artikel 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1926. Zu den dynamischen Daten zum Auslastungsgrad der Fahrzeuge von straßengebundenen und von schienengebundenen Linienverkehrsdiensten über den Nationalen Zugangspunkt müssen die bereitzustellenden Daten auch umfassen: 1. Daten zur Auslastung von Vorrangplätzen für Menschen mit Behinderungen 2. Daten zu Stellflächen für Hilfsmittel. 1. Diese haben, soweit zutreffend und digital vorliegend, folgende statische und dynamische Daten gemäß dem Anhang zu Datenkategorien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1927 zu übermitteln: Statische Reisedaten der Abschnitte - 1.1 b), c), d), e) - 1.2 a), b), c) - 1.3 a), b), c) Dynamische Reise- und Verkehrsdaten der Abschnitte - 2.1 (alle) - 2.2 (alle)

1.2. Erweiterung: Bereitstellung von Schnittstellen zum Ticketkauf durch Dritte

Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen als Teil der intelligenten Verkehrssysteme sollten verpflichtet werden, eine Schnittstelle einzurichten, die es Dritten ermöglicht, zumindest Einzelfahrscheine bzw. Freischaltungen (z.B. für Scooter-Sharing) im Namen ihrer Kunden zu erwerben. Der IVSG-E sollte daher um einen Paragraph bzw. Abschnitt ergänzt werden, der folgendes einführt:

- (1) Anbieter von Personenverkehrsdiensten sowie Betreiber von Ticket- und Bezahlssystemen haben Mobilitätsdienstleistern und Buchungsdiensten per Schnittstelle Zugang zu ihren Verkaufsschnittstellen zu gewähren.
- (2) Die Schnittstelle muss ermöglichen:
 - o 1. den Kauf von Einzelfahrtberechtigungen zum Basistarif,
 - o 2. die Reservierung und Freischaltung von Leistungen, deren Endabrechnung nach Erbringung oder nach Vereinbarung erfolgt.

Diese Regelungen entsprechen den Grundzügen des finnischen [Act on Transport Services](#) (Part III, Chapter 2, Section 2 und Section 2a), dieser enthält zudem Ausnahmebestände. Eine Verpflichtung zur Zahlung von Provisionen für den Ticketverkauf durch Dritte sollte explizit ausgeschlossen werden.

2. Erläuterungen zu den Anpassungsvorschlägen

Derzeit besteht ein fragmentierter Markt für Mobilitätsdienstleistungen, dessen Nutzen weit unter den gegebenen Möglichkeiten bleibt und große Risiken für eine Monopolbildung aufweist. Die hier vorgeschlagenen Änderungen würden es jedoch ermöglichen, dass Mobilitätsdienstleister (der öffentlichen Hand, aus der Mobilitätsbranche) sowie innovative Akteure (beispielsweise aus der Digitalbranche) Reiseinformations- und Buchungsdienste anbieten können, die Nutzenden alle zum Zeitpunkt der Anfrage bestehenden Routenoptionen (inklusive Verspätungen etc.) anzeigen sowie verkaufen können. So könnte Markttransparenz geschaffen und komfortable, günstige Mobilität unterstützt werden. Derartige Geschäftsmodelle könnten sich gemäß der Logik anderer Plattformen oder über geringe Entgelte für die Bereitstellung der Ticketkäufe finanzieren. Auch die Öffentliche Hand sollte eine/mehrere Plattformen betreiben um werbefreie, datensichere Zugänge zu Mobilitätsdienstleistungen für die Bevölkerung sicherzustellen.

In der nachfolgenden Tabelle ist links eine Einschätzung der Potenziale aufgeführt, die durch umfassende Reiseinformations- und Buchungsdienste möglich wären. Links ist dargestellt, welche Entwicklungen auf dem Mobilitätsmarkt bei einer Umsetzung ohne die Ermöglichung solcher Dienste zu erwarten sind.

Potenziale der Änderungsvorschläge	Status Quo des IVSG-E
Potenzial 1: Mobilität der Bevölkerung erhöhen Nutzende könnten ohne eigenständige Recherche nach bestehenden Angeboten deutschlandweit alle verfügbaren Optionen sehen. Egal ob es um Transparenz zu verfügbaren Sharing-Fahrzeugen in Großstädten bzw. um die Verfügbarkeit von On-Demand-Ridesharing oder Fahrradschließanlagen im ländlichen Raum geht, alle Menschen werden optimal informiert und so in ihrer Mobilität unterstützt. Um es greifbar zu machen: Wer für einen Besuch bei den Schwiegereltern in ein kleines Dorf fahren möchte, vermutet wohl zumeist, dass das eigene Auto die einzige Option ist – obgleich dort ein öffentlich geförderter On-Demand-Dienst unterwegs oder Carsharing verfügbar ist.	Nutzenden ist es nicht möglich, die für sie optimale Kombination der verschiedenen Optionen abzufragen. Für die bestmögliche Information müssen sie derzeit eine Vielzahl an Apps nutzen, sodass ihre Mobilität, insbesondere für Fahrten in ländliche Räume, oft hinter dem Möglichen zurückbleibt.
Potenzial 2: Marktmacht reduzieren, Innovation stärken, Preise senken Da Nutzende der zukünftigen Reiseinformationsdienste alle verfügbaren Angebote angezeigt bekommen würden, steigt das Nachfragepotenzial an jedem Ort. Demzufolge erweitern sich die Bereiche, an denen es rentabel ist, Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig würde die derzeit, aufgrund der Nachfragegenerierung über Anbieter-Apps, bestehende Marktmacht großer Mobilitätsdienstleister reduziert, sodass deren Gewinnabschöpfungspotenzial reduziert wird und Preissenkungen für Angebote in Innenstädten zu erwarten sind. Zudem würden kleinräumige Start-ups möglich: Wenn dann beispielsweise in einem Innenstadtgebiet einer Großstadt ein Cargobikesharing etabliert wird, so wird dessen Existenz und Verfügbarkeit über den Nationalen Zugangspunkt (NAP) allen potenziellen Nachfragenden (in und außerhalb des Gebietes) transparent gemacht. Aufwändige Marketingkampagnen sind für die Generierung von Nachfrage dann nicht mehr erforderlich, ggf. kann sogar auf die Bereitstellung eines umfassenden User-Frontends verzichtet werden.	Die mangelnde Markttransparenz sorgt für ein ineffizientes Überangebot an Dienstleistungen in urbanen Zentren (z.B. die Ansammlung vieler Scooter in Innenstädten), während die gleichen Dienstleistungen in Randgebieten aufgrund unnötig geringer Nachfrage nicht angeboten werden.
Potenzial 3: Innovationskraft und Wettbewerb entfachen Die Marktmacht einzelner Anbieter würde substantiell reduziert, da weder Mobilitätsdienst-	Die regelmäßig gegebene Tendenz von Nutzenden bei Routenanfragen nur eine kleine Zahl an Reiseinformationsdiensten bzw. Mobilitätsdienstleistern zu nutzen, erzeugt positive Feedbackeffekte für dominante Anbieter und kann

leister noch die Anbieter von Reiseinformationsdiensten eine Gatekeeper-Funktion einnehmen würden. Eine hohe Marktdurchdringung wäre weiterhin möglich, könnte jedoch nicht mehr durch die positiven Feedbackeffekte einer marktbeherrschenden Stellung gefestigt werden. Innovation und Markteintritte würden sowohl im Bereich von Mobilitätsdienstleistungen wie auch im Bereich von Reiseinformationsdiensten gefördert. Statt eines Wettbewerbs um Finanzkapital zur Generierung einer marktbeherrschenden Stellung durch Aufkauf der Wettbewerber käme es dann zu einem Wettbewerb um die besten Angebote für Nutzende.

zu großer Marktmacht führen. Einige Mobilitätsdienstleister haben eine solche Stellung mit großer Marktmacht bei einzelnen Dienstleistungsarten durch Übernahmen von Konkurrenzunternehmen evtl. schon erreicht (beispielsweise FlixBus, Blablacar, dott). Dies führt tendenziell zu überhöhten Preisen und Markteintrittsbarrieren. Reiseinformationsdienste mit großer Marktmacht (beispielsweise Google Maps) wiederum können diese Stellung nutzen, um Druck auf Mobilitätsdienstleister auszuüben, damit diese ihre Angebote nicht in die Reiseinformationsdienste Dritter einbetten. Das derzeit gegebene Marktdesign birgt daher zweierlei Gefahren für ein Marktversagen, das zu überhöhten Preisen für die Bevölkerung führt und gleichzeitig Innovation hemmt sowie Start-ups beeinträchtigt.

Potenzial 4: Kosten der öffentlichen Hand senken

Eine Vielzahl der Reiseinformations- und Buchungsplattformen der öffentlichen Hand (von Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden, etc.), die jeweils separat beschafft, betrieben und beworben werden müssen könnte entfallen, da deren Informationen in einer/wenigen zentralen öffentlichen Reiseinformations- und Buchungsplattformen gebündelt werden könnten (die ggf. miteinander im Wettbewerb um das Vertrauen der Nutzenden stehen würden). Dies würde Kosten senken, gleichzeitig könnte die Informationsqualität für alle Nutzenden steigen, da die Ressourcen der öffentlichen Hand für diese Plattformen gebündelt werden könnten.

Zu den Bedenken aus Sicht des ÖPNV siehe Abschnitt 4 dieser Stellungnahme.

In öffentlichem Auftrag agierende Mobilitätsdienstleister (insb. ÖPNV) betreiben eine Vielzahl verschiedener Reiseinformationsdienste, wodurch Kommunen, Ländern und dem Bund hohe Kosten entstehen. Gleichzeitig sind Nutzende nicht gut informiert. In Köln können Nutzende beispielsweise die Tickets für den Nahverkehr über vier Apps aus öffentlicher Hand beziehen: KVB-App, VRS-App, eezy-NRW App (nur hier mit Luftlinientarif), DB Navigator (dort jedoch nur Tickets für das Bundesland NRW). Da alle Apps aufgesetzt und betreut werden müssen, bindet dies substanzielle Finanz- und Personalressourcen der öffentlichen Hand.

Potenzial 4: Forschung und Planung ermöglichen

Die an den NAP übermittelten Daten können beispielsweise genutzt werden, um die Substitution bzw. Ergänzung verschiedener Mobilitätsdienstleistungen zu untersuchen, die Parkflächen für Sharing-Angebote besser zu platzieren oder agentenbasierte Modelle mit echten Daten zu kalibrieren.

Derzeit stehen die erforderlichen Daten nicht oder nur teilweise zur Verfügung.

3. Wichtige Spezifizierungen zu den Änderungsvorschlägen

- **Sanktionierung von Datenbereitstellungsversäumnissen:** Die derzeit im Personenbeförderungsgesetz festgeschriebenen Datenbereitstellungspflichten werden nicht umfassend umgesetzt. Um die gewünschten Effekte zu erzielen ist es unerlässlich, dass Mobilitätsdienstleister, die der Bereitstellungspflicht nicht nachkommen, mit substanziellen Geldbußen belegt werden. Als Grundlage kann die Regelung in Artikel 11 Absatz 4 des Entwurfs für das Mobilitätsdatengesetz ([Drucksache 20/13954 des Bundestages](#)) genutzt werden. Anstelle einer festen Summe sollte jedoch eine Strafe in Abhängigkeit des Jahresumsatzes des Unternehmens festgelegt werden. Zudem sollten die Strafgebühren regelmäßig (z.B. monatlich) wiederholt werden, da sich insbesondere große Mobilitätsdienstleister sonst von den Bereitstellungspflichten "freikaufen" könnten.

- **Diskriminierungsfreie Anzeige der Mobilitätsdienstleistungen in Reiseinformationsdiensten:** In Artikel 8 IVSG-E sollte verankert werden, dass Reiseinformationsdienste, die Daten zu Mobilitätsdienstleistungen aus dem NAP für ihre Auskunft beziehen, ihren Nutzenden alle über den NAP bereitgestellten Optionen anzeigen müssen. Dabei sollte es für Nutzende möglich sein, einzelne Verkehrsmodi aus- bzw. abzuwählen und so nur einen Teil der Angebote angezeigt zu bekommen. Eine Vorauswahl durch den Reiseinformationsdienst sollte unzulässig sein. Dies ist für Diskriminierungsfreiheit sowie für Marktchancen von Start-ups zentral.
- **Daten zu Flugverbindungen ausschließen:** An den NAP übermittelte Daten zu Flugverbindungen sollten nicht zur Integration in Reiseinformationsdienste freigegeben werden. Dies würde den gesetzlich verankerten Klimaschutzziele diametral entgegenlaufen. Es sollte zudem erwogen werden, verbrennerbasierte und nicht gepoolte Automobilitätsdienstleistungen ebenfalls von der Datenübertragung des NAP an Reiseinformationsdienste auszuschließen, da eine solche Integration den Motorisierungsgrad erhöhen und klimaschädliche Wirkungen entfalten kann.

4. Mögliche Herausforderungen durch die Änderungsvorschläge

Mobilitätsdienstleister und andere Interessenvertretungen haben in Gesprächen mit dem Wuppertal Institut insbesondere die nachfolgenden, substantziellen Herausforderungen aufgeworfen. Zu diesen wird jeweils eine Einschätzung und/oder ein Ansatz zur Linderung bzw. Lösung des Problems genannt.

- **Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen:** Etablierte Mobilitätsdienstleister (beispielsweise Carsharing-Unternehmen) weisen darauf hin, dass die Offenlegung von Nachfrage- und Auslastungsdaten die wirtschaftliche Basis gewachsener und durch Investitionen unter Risiko etablierter Standortnetze gefährdet. Die Preisgabe dieser Daten ermöglicht Wettbewerbern das sogenannte ‚Cherry-Picking‘ an lukrativen Knotenpunkten. Dies könnte die notwendige Quersubventionierung weniger rentabler Standorte innerhalb netzbasierter Geschäftsmodelle untergraben. In der Folge droht eine Ausdünnung des Angebots in der Fläche, was insbesondere die Daseinsvorsorge in weniger dicht besiedelten Gebieten schwächen würde.
 - **Einschätzung:** Es ist zu erwarten, dass die Erhöhung der Nachfrage durch eine Ausweitung der Nachfragebasis auf eine Vielzahl an Personen, die umfassende Reiseinformationsdienste Nutzen, einer geringeren Abdeckung peripherer Regionen entgegenwirkt. Die Erhöhte Markttransparenz kann von den Anbietern auch zur besseren Identifikation weiterer Standorte genutzt werden.
 - **Lösungsansatz:** Im IVSG kann verankert werden, dass die über den NAP bezogenen Auslastungsdaten nur für bestimmte Zwecke (beispielsweise Reiseinformationsdienste sowie kommunale bzw. hoheitliche Mobilitätsplanung und Forschung) genutzt werden dürfen. Es ist zu erwägen die Nutzung der Daten für die Optimierung von Mobilitätsdienstleistungen zu untersagen.
- **Verlust an Informationen über die Nachfrage der Nutzenden:** Derzeit erhalten Mobilitätsdienstleister, darunter auch öffentliche Verkehrsunternehmen, mit jeder Anfrage ihrer Nutzenden Informationen über die Nachfrage. Bei einer Suche über Reiseinformations- und Buchungsplattformen verlieren sie diesen Datenzugang sowie den direkten Zugang zu ihren Nutzenden (beispielsweise für Nutzendenbefragungen).
 - **Einschätzung:** Die Befürchtung ist begründet, die Anfragen der Nutzenden sind jedoch schon heute keine gute Grundlage für die Planung von Mobilitätsangeboten. Diese sollte auf Start-Ziel Relationen basieren. Nutzende suchen primär für Relationen, auf denen sie ein Angebot erwarten. Daher wären die nachfolgend genannten Daten eine bessere Planungsgrundlage für betroffene Unternehmen, auch wenn

statt Daten zu allen Anfragen nur noch solche zu tatsächliche Fahrten übermittelt würden.

- **Linderungsansatz:** Reiseinformations- und Buchungsdienstleister (die Informationen aus dem NAP nutzen) sollten dazu verpflichtet werden, bei erfolgten Buchungen die Suchanfragen (Start- und Ziel sowie Umsteigepunkte) mit Dienstleistern zu teilen, deren Dienstleistungen sie vermittelt haben.
- **Registrierungspflicht:** Es bestehen mehrere Befürchtungen, falls keine Registrierungspflicht eingeführt wird. Hierzu zählt die Abfrage durch eine Vielzahl von Akteuren, was zu hohen Kosten führen und Serverüberlastungen mit sich bringen könnte, oder einen selektiven Einbezug der Daten des NAP in Reiseinformationsdienste.
 - **Einschätzung:** Die u. A. vom Bitcom und bcs in ihren Stellungnahmen zu IVSG-E geforderte Registrierungspflicht für Datennutzende stellt keine substanzielle Hürde für die Ziele des Gesetzes dar, sondern stützt deren Erreichung.
 - **Linderungsansatz:** Eine Registrierungspflicht sollte zumindest in einfacher Form eingeführt werden, um den Gefahren zu begegnen.
- **Überlastung der Bereitstellungskapazitäten:** Dynamische Mobilitätsdaten sind nur nützlich, wenn sie laufend aktuell bereitgestellt werden. Dies könnte bei einer Vielzahl an Datengebern und -nehmern substanzielle Verarbeitungskapazitäten und große Übertragungsbandbreiten erfordern. Eine Überlastung der Systeme wird befürchtet.
 - **Einschätzung:** Die Umsetzung der EU-Vorgaben erfordert substanzielle Rechen- und Übertragungskapazitäten, eine Überlastung der Systeme ist möglich, dem kann jedoch begegnet werden.
 - **Lösungsansatz:** Die Nationale Stelle sollte die erforderlichen Rechen- und Datenübertragungskapazitäten bereitstellen.
- **Risiko von Systeminstabilität** (beispielsweise bei Hackerangriffen auf den NAP): Derzeit werden Informationen zu Mobilitätsdienstleistungen primär zwischen den entsprechenden Dienstleistern und ihren Nutzenden übermittelt. Bei einem weitgehenden Erfolg des IVSG und der erwarteten zentralen Stellung von Reiseinformations- und Buchungsdienstleistern, die Daten vom NAP beziehen, wären Störungen des NAP mit einem Zusammenbruch der Informationsflüsse zwischen Mobilitätsdienstleistern und Nutzenden zu erwarten.
 - **Einschätzung:** Die durch die Digitalisierung mögliche Zentralisierung führt neben Vorteilen und Kosteneinsparungen in vielen Bereichen auch zu systemischen Risiken.
 - **Linderungsansatz:** Die Nationale Stelle sollte ihre Systeme durch geeignete Maßnahmen schützen, die Details hierzu sollten durch Personen mit IT-Expertise geklärt werden.

5. Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass den wesentlichen Einwänden gegen die Bereitstellung statischer und dynamischer Mobilitätsdaten durch eine umsichtige Gesetzesformulierung begegnet werden kann. Die Chancen durch eine umfassende Verpflichtung aller Mobilitätsdienstleister zur Datenübermittlung überwiegen die im Raum stehenden Bedenken deutlich.

Die Digitalisierung bietet substanzielles Potenzial für die Mobilitätswende, insbesondere wenn sie dazu führt, dass umfassende Reiseinformations- und Buchungsdienste ermöglicht werden. Die Novelle des IVGS kann die hierfür erforderliche Grundlage liefern. Dies würde die Mobilität aller Bür-

ger*innen stärken, Innovation und Wettbewerb fördern und Fortschritte in Richtung klimaschonender Mobilität ermöglichen. Alternativen, etwa durch den Ausbau der Bahninfrastruktur, eine Ausweitung öffentlicher Mobilitätsdienstleistungen o. Ä. erfordern massive Investitionen und bringen hohe laufende Kosten mit sich, ihre Umsetzung erfordert zudem lange Zeiträume. Die Ermöglichung von Innovation und Wettbewerb durch Markttransparenz im Mobilitätsdienstleistungssektor ist hingegen ein vielversprechender Ansatz für schnelle, kostengünstige und substanzielle Fortschritte in allen genannten Bereichen.